

सैनिकि ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ६ । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल कानून संशोधन र खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ५. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०६३ सालको ऐन नं. ७ । नेपाली सेना सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : ऐतहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नहिँटेको र राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था, नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सैनिकि ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “नेपाली सेना” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नयुक्त व्यक्तिहरूको सामूहिक संगठन वा त्यसको कुनै अङ्ग सम्झनु पर्छ । (ख) “बल (फोर्स)” भन्नाले नेपाल सरकारले खास कामको निमित्त खडा गरेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग वा समूहको सङ्गठित बल सम्झनु पर्छ । (ग) “जङ्गी कारबाहीमा लागेको” भन्नाले देहायका कुनै अवस्था सम्झनु पर्छ :- । (१) नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई वा त्यस्तो अङ्गसँग मेली शत्रु वरिद्ध कारबाहीमा लागेको वा काम गरिरहेको, । (२) पूर्ण वा आंशिक रूपमा शत्रुले कब्जा गरिरहेको मुलुक वा स्थानमा जङ्गी कारबाही गरिरहेको वा त्यस्तो मुलुक वा स्थानतर्फ बढ्दै गैरहेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भै वा त्यस्तो सेनासँग मेली काम गरिरहेको, । (३) कुनै विदेशी मुलुकको सैनिकको कब्जामा रहेको बखत नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भै वा त्यस्तो सेनासँग मेली काम गरिरहेको, । (४) हतियार लई वा नलई विध्वंसात्मक वा हिसात्मक कारबाहीमा लागेको वा लाग्ने आशङ्का भएका जुनसुकै व्यक्ति वा समूह वरिद्ध नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भै वा त्यस्तो सेनासँग मेली आन्तरिक सुरक्षाको कारबाहीमा संलग्न रहेको, । (५) नेपाल सरकारले दफा १३५ बमोजमि जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गरेको । (घ) “प्रधान सेनापति (चीफ अफ दी आर्मी स्टाफ)” भन्नाले दफा ८ बमोजमि नयुक्त नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति सम्झनु पर्छ । (ङ) “अधिकृत” भन्नाले पदक भन्दा माथिका नेपाली सेनाका अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बल (रजिर्भ फोर्स) का सो सरहका अधिकृत समेतलाई जनाउँछ । (च) “पदक (जुनियर कमसिण्ड अफिसर)” भन्नाले नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदार, सुबेदार, जमदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बलको सो सरहका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (छ) “कमाण्डिङ अधिकृत” भन्नाले देहायका कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ:- । (१) युनटि, सब-युनटिको तालुकवाला, ।

(२) युनटि वा सब-युनटिका टुकडी बेग्लै खटएका बेलामा त्यस्ता टुकडीहरूलाई मातहतमा राख्ने पदाधिकारी, । (३) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको हरेक व्यक्तिको लागि आफू संलग्न भएको कुनै चम्पु, डिट्याचमेन्ट डिपार्टमेन्टको कमाण्डिङ अधिकृत, । (४) उपखण्ड (३) बमोजमि आफू कहीं संलग्न नभएको अवस्थामा आफूले तत्काल सेवा गरिरहेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले नजिको कमाण्डिङ अधिकृत भनी मनोनीत गरेको वा तोकेको अधिकृत, । (५) उपखण्ड (४) बमोजमि कुनै अधिकृत मनोनीत वा तोकेको नभएमा सम्बन्धित बल कमाण्ड गर्ने अधिकृत । (ज) “बलिलादार (नन कमसिण्ड अफिसर)” भन्नाले नेपाली सेनाका हुद्दा, अमलदार, प्युठ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खास कामका निमित्त खडा भएको बलमा रहेको त्यस्तो दर्जाका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (झ) “चम्पु” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत चम्पु भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ञ) “पृतना” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत पृतना भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ट) “वाहिनी” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत वाहिनी भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ठ) “गण” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत गण भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ड) “पति” भन्नाले अधिकृतदेखि बलिलादार सम्मका दर्जालाई जनाउँछ । (ढ) “आफू भन्दा माथिको अधिकृत” भन्नाले आफू भन्दा नकिटतम् माथिको अधिकृत सम्झनु पर्छ र यस प्रयोजनको लागि पदक वर्ग तथा बलिलादार समेतलाई जनाउँछ । (ण) “कसुर” भन्नाले परिच्छेद-७ बमोजमिको कसुर मानिने कार्य सम्झनु पर्छ । (त) “शत्रु” भन्नाले यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्ने सशस्त्र सैनिक विद्रोही, सशस्त्र देशद्रोही, सशस्त्र उपद्रवी, सशस्त्र डाँकु तथा अन्य नसकै सशस्त्र व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (थ) “सैनिक अदालत” भन्नाले दफा ६७ बमोजमिको जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, समरी सैनिक अदालत र दफा ११९ बमोजमिको सैनिक विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (द) “समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजमिको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ध) “कल्याणकारी कार्य” भन्नाले बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र नजिका परिवारको हितको लागि विमा, औषधोपचार, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, आवास उपलब्ध गराउने तथा क्यान्टनि सञ्चालन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय तथा

महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (न) “कल्याणकारी योजना” भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने आयमूलक कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा शेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवर्द्धकको रूपमा हुने छैन ।

(प) “आयमूलक कार्य” भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रचलित कानून बमोजमि अनुमत प्राप्त गरी कुनै संस्थामा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । ” । (फ) “सैनिकि प्रहरी प्रमुख” भन्नाले दफा ७८ बमोजमि नयिकृत सैनिकि प्रहरी प्रमुख सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नजिको मातहतमा रही नजिको तर्फबाट कानून बमोजमि अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य जुनसुकै व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (ब) “प्राड ववािक” भन्नाले दफा ८१ बमोजमि सैनिकि अदालतमा प्राड ववािकको रूपमा उपस्थिति हुने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (भ) “अन्य अदालत” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि गठित सैनिकि अदालत बाहेकको अन्य अदालत सम्झनु पर्छ । (म) “वभिगीय सजाय” भन्नाले दफा १०५ बमोजमि दडिने वभिगीय सजाय सम्झनु पर्छ । (य) “कारागार” भन्नाले कारागार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमिको कारागार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १३६ बमोजमिको सैनिकि कारागार समेतलाई जनाउँछ । (र) “आदेश” भन्नाले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरू बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले जारी गरेको आदेश सम्झनु पर्छ । (ल) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने व्यक्तहरू : (१) देहायका व्यक्तहरू यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेछन् :- । (क) यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नयिकृत व्यक्तहरू, । (ख) जङ्गी कारबाहीको नमित्तित् क्याम्पमा वा मार्चमा वा नेपाल सरकारबाट जङ्गी कारबाहीको इलाका भनी घोषित इलाकामा नेपाली सेनाले काममा लगाएका वा नेपाली सेनाको सेवामा रहेका वा नेपाली सेनाको कामको सहयोगमा जाने गैर सैनिकि व्यक्तहरू, । (ग) नेपाली सेनामा नयिकृत हुन छानएका व्यक्तहरू । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिका व्यक्त आफू संलग्न कुनै वभिग, फर्मेशन वा एकाइको कमाण्डिङ्ग अधिकृतको मातहतमा रहेको माननिछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको व्यक्त उपदफा (२) बमोजमि कुनै वभिग, फर्मेशन वा एकाइको कमाण्डिङ्ग अधिकृतको मातहतमा संलग्न नरहेको अवस्थामा आफूले केही समयको लागि तत्काल सेवा गरिरहेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले नजिको कमाण्डिङ्ग अधिकृत भनी तोकेको वा मनोनीत गरेको अधिकृत वा त्यसरी तोकिएको वा मनोनीत नगरिएको भए सम्बन्धित बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतको कमाण्डमा रहेको माननिछ । (४) बलको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख गरिएका कुनै पन व्यक्तलाई नजि भन्दा माथिल्लो अधिकृत भएसम्म नजि भन्दा तल्लो अधिकृतको मातहतमा राख्न हुँदैन । (५) उपदफा (१) बमोजमिका व्यक्तहरूले नेपाल राज्य बाहिर कसुर गरेमा पनयिस ऐनको क्षेत्राधिकार कायम हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिका व्यक्तहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा संलग्न भई खटिएको देशका नागरिक वरिद्ध गरेका कसुरहरू अन्य अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् । परिच्छेद-२ । नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था ।

४. नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि नेपाली सेनाको स्थापना गरिनेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाली सेना यसै ऐन बमोजमि स्थापना भएको माननिछ । (३) नेपाली सेनाको व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ र अन्य कुराहरूको हकमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिए बमोजमि हुनेछ । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् : (१) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संवधानमा उल्लिखित कामको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजमिको हुनेछ :- । (क) नेपाली सेनाको गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ख) नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने, । (ग) नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, । (घ) नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (५) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक सचिवालय रहनेछ । सचिवालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ७. सङ्गठनको स्वरूप : (१) नेपाली सेनाको सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेछ । (३) नेपाली सेनाको सङ्गठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी सङ्ख्या नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । तर महारथीको दरबन्दी एकमात्र रहनेछ र सोही महारथीलाई प्रधान सेनापतिमा नयिकृत गरिनेछ । (४) नेपाली सेनाको सङ्गठनमा प्रधान

सेनापतिर अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका पदहरू रहनेछन् । परचिछेद-३ । प्रधान सेनापतिको नयिक्ती, काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. प्रधान सेनापतिः गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (१) प्रधान सेनापतिको नयिक्तीमन्त्रपरिषद्को सफारसिमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ । नजिलाई दर्ज्यानी चनिह राष्ट्रपतबाट प्रदान गरिनेछ । (२) प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको प्रमुख हुनेछ ।

(३) वदिमा बसेको वा अन्य कुनै कारणले प्रधान सेनापतिको पद रक्त्ति हुन आएको अवस्थामा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । मन्त्रपरिषद्को सफारसिमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृतले कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नेछ । ९. नेपाल सरकार प्रतित्तरदायी हुने : (१) प्रधान सेनापति आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कर्तव्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारप्रतित्तरदायी हुनेछ । (२) प्रधान सेनापतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-२ बमोजमिको ढाँचामा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लनु पर्नेछ । १०. प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रधान सेनापतिको काम र कर्तव्य हुनेछ । (२) प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनाभित्र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र त्यसरी प्राप्त प्रतविदन नेपाल सरकारले नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसदको प्रतनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गराइनेछ । (३) प्रधान सेनापतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. उमेरको हद तथा पदावधि : (१) प्रधान सेनापति ६१ वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही प्रधान सेनापतिको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झौता सो अवधि पूरा हुनु अगावै प्रधान सेनापतिलाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । मन्त्रपरिषद्को सफारसिमा राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्नेछ । त्यसरी अवकाश दिनु पूर्व सफाइको मौका दिइनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको प्रधान सेनापति उपदफा (२) को अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । परचिछेद-४ । नयिक्ती तथा सेवाका शर्तहरू । १२. नयिक्ती तथा पद पूर्ति : (१) नेपाली सेनामा रक्त्ति अधिकृत तहको पद पूर्तिका लागि सफारसि गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा लोक सेवा आयोगले तोकेको सो आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा र अधिकृत भन्दा तल्लो तहको पद पूर्तिका लागि सफारसि गर्न लोक सेवा आयोगले तोकेको प्रतनिधिसमेत सदस्य रहने गरी तोकिए बमोजमिको पदपूर्ति समिति रहनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । तर पदपूर्तिको लागि लिइने लखिति परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पदपूर्ति समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(४) नेपाली सेनाको वभिन्न पदमा नयिक्त्ति हुनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. अयोग्यता : (१) देहायको व्यक्ती नेपाली सेनामा नयिक्त्ति हुन अयोग्य मानिनेछ :- (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) नैतिक पतन देखि फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरिएको, । (ग) भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य ठहरि गरी बर्खास्त भएको, । (घ) मानव अधिकार हननमा कसुरदार ठहरिएको, । (ङ) दफा १२ को उपदफा (४) बमोजमि तोकिएको योग्यता नभएको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा लेखिएको कुराले अल्पकालको लागि गैर नेपाली नागरिकबाट प्रावधिक तथा वशिषज्ज सेवा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । १४. नयिक्त्ति गर्ने अधिकारी : यस ऐनको दफा १२ बमोजमि पदपूर्तिको समितिको सफारसिमा नेपाली सेनाको अधिकृत तहको पदमा नेपाल सरकारले र अन्य तहको पदमा तोकिएको अधिकारीले नयिक्त्ति गर्नेछ । १५. आयुक्त पद प्रदान गर्ने : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही योग्य ठहरिएका नेपाली सेनाका अधिकृतलाई रक्षामन्त्रीले आयुक्त पद प्रदान गर्नेछ । १६. शपथ ग्रहण गर्ने : नेपाली सेनाको पदमा नयिक्त्ति हुने प्रत्येक व्यक्तिले अनुसूची-२ मा तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । १७. सेवाको अवधि : (१) दफा ११ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक नेपाली सेनामा कार्यरत अधिकृतको उमेरको हद अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही नेपाली सेनाको अधिकृतको पदावधि अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अवधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रूपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक छ भनी मनासबि आधार र कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष प्रधान सेनापतिले सफारसि गरेमा नेपाल सरकारले अनुसूची-५ बमोजमि पदावधि थप गर्न सक्नेछ । १८. सेवाबाट हटाउने तथा दर्जा घटाउने : (१) नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनिसेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ । (२) प्रधान सेनापतिले अधिकृत बाहेक नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनितल्लो तलबमानमा ओह्लन वा दर्जा घटाउन वा सेवाबाट हटाउन सक्नेछ । (३) चम्पु, पृतना, बाहिनी वा सो सरहका पति वा सो सरह अख्तियार पाएका अधिकृतले, अधिकृत र पदकि बाहेक आफ्नो मातहतमा रहेका जुनसुकै व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउन वा दर्जा घटाउन सक्नेछ । (४) युनटि, सव-युनटिका कमाण्डिङ्ग अधिकृतले आफ्नो मातहतमा रहेका हुद्दा र सोभन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकलाई सेवाबाट हटाउन वा दर्जा घटाउन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमिको कारबाही गर्दा सफाइको मौका प्रदान गरिनेछ । (७) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिकार्यभारबाट मुक्त भए पछि वा हुने अवस्थामा नजिको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले नजिलाई तोकिए बमोजमिको विवरण खोलिएको प्रमाणपत्र दनिनेछ ।

१९. संघ, संस्था खोल्न, सञ्चालन गर्न तथा भाग लनि नहुने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै पनवि्यक्तलि देहायको काम कारबाही गर्नु हुँदैन :- । (क) संघ, संस्था वा सङ्गठन खोल्न, सञ्चालन गर्न, सदस्य बन्न, सहयोग गर्न वा त्यस्तो संघ, संस्था वा सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लनि, । (ख) कुनै सभामा भाग लनि, भाषण गर्न वा राजनीतिक वा यसतै अन्य उद्देश्यबाट कुनै व्यक्तिला समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा भाग लनि, । (ग) कुनै पर्चा, पाम्प्लेट वा त्यस्तै प्रकारका अन्य कागजपत्रहरू छपाउन । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई यस ऐनको अधीनमा रही कुनै धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक संघ, संस्था वा सङ्गठनलाई सहयोग । गर्न वा त्यस्तो संघ, संस्था वा सङ्गठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भाग लनि बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । २०. तालीम तथा प्रशिक्षण : (१) नेपाली सेनाको सङ्गठनमा समावेश गरिने कुनै पनवि्यक्तलि सैनिक शिक्षा, आचरण, शारीरिक अभ्यास, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून लगायतका विषयमा तालीम तथा प्रशिक्षण दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको तालीम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. बढुवा, बढि र सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा : नेपाली सेनाको नयिक्त, बढुवा, बढि र सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । सुविधा तथा उन्मुक्ति । २२. कर्तव्य पालनको सलिसलामा गरेको कामको बचाउ : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा असल नयितले गरेको कुनै कार्यबाट कसैको मृत्यु भएमा वा कसैलाई क्षति हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिले उपर कुनै पनविदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन । तर दफा ६२ र ६६ मा उल्लिखित कसुरहरूलाई कर्तव्य पालनको सलिसलामा असल नयितले गरिएको कार्य माननि छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "कर्तव्यपालनको सलिसलामा असल नयितले गरिएको कुनै कार्य" भन्नाले कर्तव्यपालन गर्दा गरिने कार्यका साथै आन्तरिक सुरक्षा वा आत्मरक्षाका लागि गरिने कार्य, फल्यागमार्च, पेट्रोलिङ्ग, चपटे ड्युटी समेतलाई जनाउँछ । २३. पक्राउबाट उन्मुक्ति : (१) सैनिक अदालतको कुनै अध्यक्ष वा सदस्य वा प्राड विधिक वा सैनिक अदालतको कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले, नजिको कानून व्यवसायी, वारिस वा सैनिक अदालतबाट जारी भएको समाह्वान बमोजमि हाजिर हुन आउने साक्षीलाई सैनिक अदालतमा हाजिर हुन जान लागेको वा त्यहाँबाट फर्किनेको समयमा कुनै अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारीको आदेशले पक्राउ गरिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ परेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएमा सैनिक अदालतले सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसरी पक्राउ परेको व्यक्तिले तुरुन्त छोडिदिनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(३) यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले जङ्गी कारबाहीमा रहेको अवस्थामा नजिले तरिनु बुझाउनु पर्ने ऋण बापत नजिलाई कुनै अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय, फैसला वा आदेशले थुनेछेक गरिने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ गर्न नहुने व्यक्तिले पक्राउ परेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएमा अन्य अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारीले तुरुन्त छोडिदिनु पर्नेछ । २४. रोकका वा जफत नगरिने : सैनिक अदालत बाहेक अन्य अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय, फैसला वा आदेशले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा प्रयोग गरेका हात हतियार, लत्ताकपडा, सैनिक सरसामान, जनावर, सवारी साधन र मालसामान लगायत तलब, भत्ता पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोकका वा जफत गरिने छैन । २५. जगेडा बलले पाउने उन्मुक्ति र सुविधा : दफा २३ को उपदफा (३) र दफा २४ बमोजमिको उन्मुक्ति तथा सुविधा जगेडा बलमा रहेको व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट तालीम वा काममा बोलाइएको बखत जाँदा आउँदा वा काममा रहिरहँदाको अवस्थामा पनपाउनेछन् । २६. मुद्दा मामलामा प्राथमिकता : (१) नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्तिले पक्ष भई कुनै अड्डा अदालतमा दायर रहेको मुद्दा सुनुवाइको क्रममा आफ्नो बढि स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट सो प्रयोजनको लागि बढि स्वीकृत गराई उपस्थित भएको रहेछ भने नजिले बढिको अवधिभित्र मुद्दाको कनिरा गर्न बढि स्वीकृत भएको पत्र र मुद्दाको विवरण समेत संलग्न गरी नविदन दिएमा सम्बन्धित अड्डा अदालतले पनविदिको अवधिभित्रै त्यस्तो मुद्दाको कनिरा गरिदिने प्राथमिकताको क्रममा राखिदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिने नविदन बापत दस्तुर लाग्ने छैन । (३) बढिको अवधिभित्र मुद्दाको कनिरा हुन नसक्ने भएमा अड्डा अदालतले सोही व्यहोराको जानकारी दनु पर्नेछ । (४) बढि स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विषयमा प्रश्न उठेमा पृथगपत वा वाहनीपत वा सो सरहका अधिकारीको निर्णय अन्तमि हुनेछ । २७. मर्का वा अन्याय परेको विषयमा उजुरी : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै अधिकृतलाई कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा आफू भन्दा माथिको अधिकृतले कुनै विषयमा मर्का पारेमा सो विरुद्ध नजिले आफ्नो कमाण्डिङ्ग अधिकृत समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुरीको सम्बन्धमा कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा पतलि दिएको निर्णयमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले प्रधान सेनापतिसमक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (३) अधिकृत तह भन्दा मुनिको व्यक्तिको हकमा नजिले सम्बन्धित पतिसमक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि उजुरी दँदा पतबाट नजिलाई परेको मर्काको सुनुवाइ नभएको अवस्थामा कमाण्डिङ्ग अधिकृत समक्ष र कमाण्डिङ्ग अधिकृतबाट पनिसुनुवाइ नभएमा वा नजिको निर्णयमा चर्तित नबुझ्नेमा सो भन्दा

माथल्लो तहका कमाण्डिङ्ग अधिकृत समक्ष उजुरी दनि पाउनेछ र त्यस्तो उजुरी पर्न आएमा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले त्यस्तो उजुरीवालालाई सोको नसिस्सा दिई माथल्लो तहमा पठाइदनि पर्नेछ ।

कमाण्डिङ्ग अधिकृतले त्यस्तो उजुरी माथल्लो तह नपठाएमा नजि उपर अनुशासनात्मक कारबाही हुनेछ । (५) उपदफा (१) र (४) बमोजमि पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने अधिकृतले जाँचबुझ गरी उजुरीवालालाई परेको मर्का नरिक्करण गर्नु पर्नेछ र आवश्यक परेमा उजुरीलाई आफू भन्दा माथिको अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उजुरी सुन्ने अधिकृत वडिदध नै उजुरी गर्नु पर्ने रहेछ भने मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो अधिकृत भन्दा माथिको अधिकृत समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमिको उजुरी सम्बन्धमा प्रधान सेनापतबाट भएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (८) उजुरीको सुनुवाइ गर्ने तरिका तोकिए बमोजमि हुनेछ । (९) नेपाल सरकारले मुनासबि ठानेमा यस दफा बमोजमि भएको नरिणयको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । २८. प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्त सुवधामा असर नपर्ने : यस परिच्छेद बमोजमि प्राप्त हुने सुवधालाई प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्त गरेको अन्य सुवधाले असर पार्ने छैन । परिच्छेद-६ । सैनिकि कल्याणकारी कोष । २९. कल्याणकारी कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्तरि नजिका परिवारको कल्याण सम्बन्धी कार्यका लागि एक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा वश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा खटएका नेपाली सेनाले सेवा गरे बापत प्राप्त हुने रकमबाट तोकिए बमोजमिको प्रतिशतले कट्टा गरेको रकम, । (ख) वभिनिन बैंक तथा वत्तितीय संस्थामा जम्मा गरेको रकममा प्राप्त ब्याजबाट कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गरी बचत हुन आएको रकम, । (ग) तोकिए बमोजमिका कल्याणकारी कार्यमा लगानी गरी आर्जन गरेको रकम, । (घ) सम्वत् २०३२ साल आषाढ महानिदेखि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्मको मूलधनको रूपमा वभिनिन बैंक तथा वत्तितीय संस्थामा राखिएको रकम र सोबाट प्राप्त ब्याज रकम, । (ङ) कल्याणकारी कार्यको लागि नेपाली जङ्गी अड्डाले तोकेको संस्थाको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिरि सोबाट बढे बढाएको रकम, । (च) कल्याणकारी कार्यको लागि नेपाली सेनाले हाल प्रयोग गरिरहेको चल अचल सम्पत्तिरि सोबाट बढे बढाएको रकम । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्न देहाय बमोजमिको सात सदस्यीय एक सैनिकि कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- । (क) प्रधान सेनापति— अध्यक्ष । (ख) संरक्षकबाट भूतपूर्व र बहालवाला सैनिकि अधिकृत मध्येबाट मनोनीत दुईजना — सदस्य । (ग) प्रधान सेनापतबाट बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकि अधिकृत मध्येबाट मनोनीत दुईजना — सदस्य । (घ) प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृत) — सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि रक्षा मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृत) — सदस्य । (४) समितिको दैनिकि कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनका लागि नेपाली जङ्गी अड्डामा एक कल्याणकारी योजना निर्देशनालय रहनेछ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्तरि नजिहरुका परिवारको कल्याणका लागि तोकिए बमोजमि खर्च गरिन्छ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले नेपाली सेनाका भूतपूर्व तथा बहालवाला व्यक्तिले आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति वा पत्नी, छोरा, छोरी र आमा बाबु र महिला कर्मचारीको हकमा नजिका सासू ससुरा समेतलाई जनाउँछ । ३०. कोषको संरक्षक : प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री सह संरक्षक रहनेछ । ३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कल्याणकारी कार्य र तोकिए बमोजमिका आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (ख) सैनिकि क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाको अवस्थामा मृत्यु भएका वा अङ्गभङ्ग भएका सैनिकिका परिवारको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कल्याणकारी कार्य सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ग) कल्याणकारी कार्य अन्तर्गतका सुवधि तथा सहूलयित घटाउने, बढाउने वा हटाउने, । (घ) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कार्यवधितिथा निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ङ) नेपाली सेनाले उपभोग गरिरहेको जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली जङ्गी अड्डासँग समझौता गरी कल्याणकारी कार्य गर्ने, । (च) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्रावधिकि एकाई गठन गरी सो एकाईको लागि आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गरी नजिको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिकि तोकने, । (छ) कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी योजना तथा आयमूलक कार्य प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने र नजिको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिकि तोकने, । (ज) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन भएका स्थानको सुरक्षाको लागि आवश्यकता अनुसार बहालवाला सैनिकि व्यक्ती खटाउने, । (झ) यो ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, खरदि गर्ने, बहालमा लनि, उपयोग गर्ने, तथा बेच वखिन गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ३२. कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षण : (१) कोषको दैनिकि आय व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिन्छ र कोषको आन्तरिकि लेखापरीक्षण समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) कोषको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ । ३३. वार्षिकि प्रतिविदन पेश गर्ने : प्रत्येक वर्ष समितिले कोषको आय, व्यय र प्रगतिविवरण सहितको प्रतिविदन संरक्षक समक्ष पेश गरी त्यसको प्रति नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने

ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३४. अधिकार प्रत्यायोजन : यस परिच्छेद बमोजमि समितिलाई प्राप्त अधिकार मध्ये कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ।

३५. सुविधा तथा सहूलियतबाट बञ्चित गरिने अवस्था : (१) देहायका अवस्थामा बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक व्यक्ती वा नजिका परिवारलाई पूरै वा आंशरूपमा कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट दडिने सुविधा तथा सहूलियतबाट बञ्चित गर्न सकिन्छ :- । (क) नेपाली सेनालाई आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको प्रमाणति भएमा, । (ख) संवधान तथा यस ऐन विपरीत काम गरेको प्रमाणति भएमा, । (ग) यस परिच्छेद बमोजमि प्राप्त सुविधा तथा सहूलियत दुरुपयोग गरेको प्रमाणति भएमा, । (घ) राज्य वरिद्धको अपराधमा सजाय पाएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ती वा नजिको परिवारको जुन सदस्यले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा उल्लेखित कार्य गरेकोछ सो सदस्यलाई मात्र कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट दडिने सुविधा तथा सहूलियतबाट बञ्चित गरिन्छ । ३६. अन्य व्यवस्था : सैनिक कल्याणकारी कोषको प्रयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । कसर । ३७. कसुर गरेको माननि : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तीले दफा ३८ देखि ६५ सम्मको कुनै कार्य गरेमा यस ऐनबमोजमिको कसुर गरेको मानिन्छ । ३८. शत्रु सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा शत्रु सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) आफूले सुरक्षाको जमिमा लिएको कुनै ग्यारजिन, कलिला, चौकी, ठाउँको पालो पहरा छोडेमा वा नामरदगी गरी शत्रुलाई सुम्पदिएमा वा त्यस्तो काम गर्न गराउन कुनै कमाण्डडिग अधिकृत वा अरू कसैलाई प्रेरति गराएमा वा विविश पारेमा, । (ख) शत्रुको सामु लाजमर्दो कसिमिले हात हतियार, खर-खजाना, सरसामान फ्याँकेमा वा काथरपना झल्कनि अन्य दुरव्यवहार गरेमा, । (ग) युद्ध वा सैनिक कारबाही चलिरहेको समयमा ग्यारजिन, क्याम्प वा पल्टनलाई हेरेस खुवाउने वा आतङ्कति गराउने उद्देश्यले झुट्टा खबर फैलाएमा, । (घ) नेपाल राज्य वरिद्ध हात हतियार उठाइराखेको कुनै व्यक्ती वा शत्रुसँग देशका वरिद्ध विश्वासघात हुने गरी पत्र व्यवहार वा गोप्य खबर आदान प्रदान गरेमा वा अन्य कुनै काम गरेमा, । (ङ) शत्रुलाई हात हतियार, गोली-गठ्ठा, नगद जिन्सी लगायतका कुनै जिन्सी सर सामान दिई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मदद गरेमा, । (च) नेपाली सेना वा त्यसको कुनै बल वा अङ्गलाई असफल बनाउने कुनै काम गरेमा, । (छ) विश्वासघात गरी वा काथरपना देखाई शत्रु समक्ष युद्धविश्रामको झण्डा उठाएमा, । (ज) कैदी बनेको शत्रुसँग राजीखुशीले मल्लिर् काम गरेमा वा शत्रुलाई सहयोग गरेमा, । (झ) युद्धबन्दी भई नरहेको कुनै शत्रुलाई जानी जानी आश्रय दिएमा वा रक्षा गरेमा, । (ञ) लडाइँ वा आतङ्कको समयमा चपटे (सेन्ट्री) भएर आफ्नो पोष्टमा नदिएमा वा कुनै पनप्रकारको लागू औषध वा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, ।

(ट) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तीलाई शत्रु वरिद्ध काम कारबाही गर्न नदनि, बाधा वरीध खडा गर्ने, हतोत्साह गर्ने उद्देश्यले जानी जानी कसैलाई प्रेरति गरेमा वा विविश पारेमा, । (ठ) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बेलामा आफ्नो कमाण्डडिग अधिकृतबाट वदिा स्वीकृत नगराई हडिमा वा आफ्नो पोष्ट, गार्ड, पकिट, पेट्रोल वा समूहबाट रीतपूर्वक बदला नभई वा वदिा नपाई छोडी गएमा । ३९. सैनिक विद्रोह (म्युटिनी) : देहायका कुनै कार्य गरेमा सैनिक विद्रोहको कसुर गरेको मानिन्छ:- । (क) सैनिक विद्रोहमा सरकि भएमा, । (ख) नेपाली सेना वा यसलाई सहयोग दिने कुनै बलको कुनै व्यक्तीसँग मली सैनिक विद्रोह गरे गराएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा षडयन्त्र गरेमा, । (ग) सैनिक विद्रोह भएको स्थानमा आफू उपस्थति भएको अवस्थामा सैनिक विद्रोहलाई सकेसम्म रोक्ने प्रयास नगरेमा, । (घ) सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय राखेको वा षडयन्त्र भइरहेको थाहा पाई वा सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय छ वा षडयन्त्र भइरहेकोछ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण हुँदाहुँदै पनआफ्नो कमाण्डडिग अधिकृत वा आफू भन्दा माथिको अधिकृतलाई त्यसको खबर नदिएमा, । (ङ) देशभक्तिरि आफ्नो कर्तव्य पालनबाट वचिलति भएमा वा त्यस्ता व्यक्तीलाई देशभक्तिरि आफ्नो कर्तव्य पालनबाट वचिलति गराएमा वा वचिलति गराउने दुरुत्साहन गरेमा । ४०. शत्रु सम्बन्धी अन्य कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा शत्रु सम्बन्धी अन्य कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) अघबिाट उचति तवरले सचेत नभई आदेश नमानी जानी जानी आफ्नो कर्तव्य पालनमा लापरवाही गरी शत्रुको कैदी भएमा वा शत्रुको कैदी भएपछि फिरिा आउन सक्ने अवस्था भए तापनि फिरिा नआएमा, । (ख) उचति अधिकार विना शत्रुसँग पत्र व्यवहार गरेमा वा अरू कुनै कसिमिले खबर प्रदान गरेमा वा त्यस्तो कारबाही भएको थाहा पाउँदा पनआफ्नो कमाण्डडिग अधिकृत वा माथिको अधिकृतलाई तुरन्त सो को सूचना नदिएमा, । (ग) उचति अधिकार विना युद्ध विश्रामको झण्डा उठाएमा । ४१. जङ्गी कारबाही वरिद्धको कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा जङ्गी कारबाही वरिद्धको कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) सुरक्षा गार्ड वा चपटेलाई बलजफत गरेमा वा गर्न लगाएमा, । (ख) लुटपाट गर्ने मनसायले कुनै घर वा स्थानमा घुसेमा, । (ग) चपटे भएर आफ्नो पोष्टमा नदिएमा वा कुनै पनप्रकारको लागू औषध वा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, । (घ) आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतको अनुमति विना आफ्नो गार्ड, पकिट, पेट्रोल वा पोष्ट झुट्टी छोडी गएमा, । (ङ) जानी जानी वा लापरवाही गरी क्याम्प, ग्यारजिन वा क्वार्टरमा आतङ्कको सङ्केत वा सूचना दिएमा वा नचाहँदी हेरेस खुवाउने वा आतङ्कति पार्ने खबर फैलाएमा, । (च) अधिकार नभएका व्यक्तीलाई प्यारोल, सङ्केत शब्द (वाच वर्ड र काउन्टर साइन) लिए दिएमा वा अधिकार प्राप्त

व्यक्तिलाई जानी जानी झुट्टा वा फरक प्यारोल, सड्केत शब्द दिएमा ।

४२. भगौडा सम्बन्धी कसुर : (१) देहायको कुनै कार्य गरेमा भगौडा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ:- । (क) जङ्गी कारबाहीको आदेश जारी भएपछि वा त्यस्तो कारबाही शुरु भएपछि सेवा छोडी भागेमा, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएदखि बाहेक अन्य अवस्थामा सेवा छोडी भागेमा, । (ग) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिलाई सेवा छोडी भागेकोमा नजिलाई जानी जानी शरण दिएमा, । (घ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नजिलाई फाइदा, मद्दत वा सहयोग पुर्याउने कार्य गरेमा, । (ङ) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिलाई सेवा छोडी भागेको वा भाग्न लागेको जानकारी भएर पनि आफ्नो वा अरू कुनै माथिल्लो अधिकृतलाई तुरुन्त सूचना नदिएमा वा पक्राउ गर्नु पर्ने आफ्नो अख्तियार बमोजमि पक्राउ नगरेमा, । (च) भगौडालाई तदारुकताका साथ खोजी गरी पक्राउ नगरेमा, । (छ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कारबाही नगरेमा, । (ज) ब्यारेक, क्याम्प वा क्वार्टर छोडी भागेमा । (२) गयल ठहरिएको व्यक्तिलाई आफैँ हाजरि हुन नआएमा वा फेला नपरेमा भगुवा मानिन्छ । ४३. जमिमामा रहेकोलाई भगाएको कसुर : गार्ड, पकिट, पेट्रोल, पोष्टको कमाण्ड गरेको बेलामा वा पालो लिएको बेलामा उचित अख्तियार नभई वा मनासबि माफिकको कारण नभई आफ्नो जमिमामा रहेको व्यक्तिलाई छोडदिएमा वा जमिमा लुगु पर्ने कुनै कैदी वा व्यक्तिको पालो नबुझेमा जमिमा रहेकोलाई भगाएको कसुर गरेको मानिन्छ । ४४. हातपात वा धम्की सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा हातपात वा धम्की सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) आफू भन्दा माथिको अधिकृतलाई धम्की दिएमा, । (ख) आफू भन्दा माथिको अधिकृतलाई हातपात गरेमा वा नजि उपर आपराधिक बल प्रयोग गरेमा, । (ग) आफू भन्दा माथिको अधिकृतको मर्यादा नराखी होच्याई बोलेमा वा नजिलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा । ४५. अवज्ञा सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा अवज्ञा सम्बन्धी कसुर गरिन्छ :- । (क) यस ऐन बमोजमि अधिकार प्राप्त कुनै निकाय वा अधिकारीले वा आफू भन्दा माथिको अधिकृतले कामको सलिसलामा मौखिक, लिखित, सड्केत वा अरू कुनै प्रकारले दिएको कानूनी आज्ञालाई जानी जानी अटेर गरेमा, । (ख) आफू भन्दा माथिको अधिकृतले दिएको सामान्य, स्थानीय वा अरू कसिमिका आदेश पालन गर्न लापरवाही गरेमा । ४६. सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) दफा ४१ को खण्ड (क) बमोजमिको सम्पत्ति वा सैनिक संस्थाको वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिको वा नेपाली सेनामा काम गरिरहेका वा नेपाली सेनामा सम्मिलित भएका अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएमा, । (ख) सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाई वा अरू कुनै कुराले नोक्सान वा क्षति पुर्याउने काम गरेमा, । (ग) आफ्नो जमिमामा रहेको कुनै जनावरलाई दुरव्यवहार गरेमा, घाइते पारेमा, मारेमा, लुई भागेमा वा हराएमा । ४७. कीर्ते र झुट्टा व्यहोरा सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा कीर्ते र झुट्टा व्यहोरा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ :- ।

(क) अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई बनाएको वा हस्ताक्षर गरेको कुनै प्रतविदन, फाँटवारी, विवरण, प्रमाणपत्र वा अरू कुनै लिखितमा लेखिएको व्यहोरा साँचो भए नभएको यकिन गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिलाई लापरवाहीकासाथ परीक्षण गरेमा वा धोका दिने नयितले त्यस्तो लिखितमा लेखिएको झुट्टा व्यहोरालाई साँचो छ भनी प्रमाणित गरेमा वा सो गर्ने कार्यमा मतियार भएमा, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि लिखित प्रमाणित गर्ने क्रममा जानी जानी धोका दिने नयितले लेख्नु पर्ने कुरा नलेखेमा वा त्यस्तो कार्यमा मतियार भएमा, । (ग) आफूले सुरक्षित गर्नुपर्ने वा चाहिएको बखत पेश गर्नुपर्ने कुनै लिखित कसैलाई हानि पुर्याउने वा धोका दिने नयितले जानी जानी बगिरेमा, दबाएमा, लुई भागेमा वा त्यस्तो लिखितको कुनै विवरण खाली राखी कागजात तयार गरेमा, । (घ) कुनै वषिको बारेमा जानकारी राख्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिलाई जानी जानी झुट्टा व्यहोरा घोषणा गरेमा, । (ङ) कसैले आफ्नो वा अरूको नमिति नवित्तभरण, भत्ता वा अरू सहूलियत वा विशेष सुविधा प्राप्त गर्न प्रस्तुत गरेको मागपत्र वा विवरण झुट्टा हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै वा सो कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि कुनै बयान वा लिखित वा अभिलेखमा झुट्टा व्यहोरा लेखे लेखाएमा । ४८. बाधा बरिध तथा आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा बाधा बरिध तथा आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) कुनै हुलदङ्गा, झगडा, हातपात वा कुटपटिमा संलग्न भएको अवस्थामा आफू भन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत भए तापनि आफूलाई गरिफ्तार गर्ने गरी दिएको आदेश अटेर गरेमा वा त्यस्तो गरिफ्तारीको आदेश दिने अधिकृतलाई हमला गरेमा वा नजि उपर आपराधिक बल प्रयोग गरेमा, । (ख) कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिको हारिसतमा रहँदा आफूलाई हारिसतमा राख्ने व्यक्तिलाई यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वा नपर्ने भए तापनि वा नजि आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृत भए वा नभए तापनि निजिमाथि हमला गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा, । (ग) आफूलाई पक्राउ गर्ने वा जमिमा लुगु कर्तव्य भएका कुनै व्यक्तिलाई एस्कर्टलाई बाधा पुर्याएमा, । (घ) सैनिक प्रहरी प्रमुख वा नजिको तर्फबाट कानूनी रूपमा काम गर्ने कुनै व्यक्तिको काममा बाधा पुर्याएमा वा नजिले आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न मद्दत माग्दा नदिएमा, । (ङ) नेपाली सेनाको नमिति माल सामान वा रसद ल्याउने कुनै व्यक्तीमाथि हमला गरेमा वा आपराधिक बल प्रयोग गरेमा । ४९. सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति, नेपाली सेनाको मेस, ब्याण्ड वा कुनै सैनिकको वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति बिदनयित राखी नजि काममा उपयोग गरेमा वा हनिमनि गरेमा वा चोरी गरेमा वा बिदनयितपूर्वक विश्वासघात गरी कब्जामा लिएमा, ।

(ख) खण्ड (क) बमोजमिको कसुर भएको थाहा पाई वा सो कुरामा वश्र्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण हुँदाहुँदै पनि बेइमानी गरी त्यस्तो सम्पत्ति लिएमा वा आफ्नो साथमा राखेमा, । (ग) आफ्नो जमिंमामा रहेको सरकारी सम्पत्तिमा जानी जानी हानि नोक्सानी पुर्याएमा । ५०. ठगी तथा करकाप सम्बन्धी कसुर : देहायका कार्य गरेमा ठगी तथा करकाप सम्बन्धी कसुर गरेको माननिन्छ :- । (क) कुनै व्यक्तिलाई ठग्ने वा अनुचति फाइदा वा नोक्सानी पुर्याउने नयितले कुनै काम गरेमा, । (ख) जबरजस्ती गरी वा करकापमा पारी कुनै व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा नगद वा जिनसी लिएमा वा नजिलाई काममा लगाएमा । ५१. हतियार लगायत अन्य सरसामान लई भागेको वा दुरूपयोग सम्बन्धी कसुर : देहायका कार्य गरेमा हतियार लगायत अन्य सरसामान लई भागेको वा दुरूपयोग सम्बन्धी कसुर गरेको माननिन्छ :- । (क) आफ्नो प्रयोगको नमित्तित वा आफूले जमिंमा लई राखेको हातहतियार, गोलीगठ्ठा, सरसामान, इक्विपमेन्ट, ज्यावल, लत्ताकपडा वा अरू कुनै सरकारी मालवस्तु लई भागेमा वा त्यसरी भगाउने काममा मतियार भएमा, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै वस्तु हराएमा, । (ग) आफूलाई प्रदान गरिएको पदक वा वभूषण बगिरेमा, नासेमा, बेचबखिन गरेमा वा वन्धक राखेमा । ५२. अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको माननिन्छ :- । (क) लागू औषध सेवन गरेमा, । (ख) अशष्टि, अस्वाभाविक, ननिदनीय कसिमिको आचरण गरेमा वा नरिदयी भएमा, । (ग) आफूमा शारीरिक कमजोरी वा रोग पैदा गरेमा, । (घ) शरीर नरिगी हुँदाहुँदै रोग वा कमजोरीको बहाना गरेमा वा जानी जानी रोग लम्ब्याउने वा नकिो हुन नदिने कार्य गरेमा, । (ङ) आफू वा अरू कसैलाई सेवाको लागि अयोग्य ठहर्याउने मनसायले आफू वा अरू कसैलाई घाउ चोट पुर्याएमा, । (च) कुनै अधिकृत, पदकि वा बल्लिादारले यस ऐनको कषेत्राधिकारभतिर पर्ने व्यक्तिलाई आफू भन्दा तल्लो दर्जाको भनी आपराधिक बल प्रयोग गरी दुरव्यवहार गरेमा, । (छ) सुव्यवस्था तथा सैनिकि अनुशासन कायम राख्न गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा वा सुव्यवस्था तथा सैनिकि अनुशासन वरिद्ध हुने कुनै काम गरेमा, । (ज) मादक पदार्थ सेवन गरेमा, । (झ) आफ्नो ओहदा अनुसारको आचरण नगरेमा, । (ञ) दफा १९ विपरीत संघ, संस्था खोलेमा, सञ्चालन गरेमा वा त्यस्तो गतविधिमा भाग लिएमा । (ट) कुनै पनि सैनिकिलाई यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमिको कर्तव्य पालना सम्बन्धी तोकिए बमोजमिको कार्य बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरेमा । ५३. अधुरो कागजात प्रमाणित सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा अधुरो कागजात प्रमाणित सम्बन्धी कसुर गरेको माननिन्छ :- । (क) तलब, हातहतियार, गोलीगठ्ठा, सरसामान, इक्विपमेन्ट, लत्ता कपडा, रसद, मालसामान, स्टोर्स वा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख सम्बन्धी लेखित तयार गर्ने र त्यस्तो लेखित प्रमाणित गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले धोका दिने नयितले लेख्नु पर्ने स्थान खाली राखी प्रमाणित गरेमा, ।

(ख) कुनै प्रतविदन तथा वविरण तयार गर्ने वा पठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो प्रतविदन तथा वविरण तयार गर्न वा पठाउन इन्कार गरेमा वा लापरबाही गरी तयार नगरेमा वा नपठाएमा । ५४. झुट्टा बयान वा वविरण सम्बन्धी कसुर : यस ऐनको कषेत्राधिकारभतिर पर्ने कुनै व्यक्तिले सैनिकि अदालतमा शपथ लिएपछि कुनै झुट्टा बयान वा वविरण दिएमा वा झुट्टा भनी वश्र्वास भएको वा दिएको बयान वा वविरण साँचो भनी वश्र्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण नभएमा झुट्टा बयान वा वविरण सम्बन्धी कसुर गरेको माननिन्छ । ५५. ढाँटी छली नयुक्त भएको कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा ढाँटी छली नयुक्त भएको कसुर गरेको माननिन्छ :- । (क) आफू कार्यरत रहेको चमु वा वभागबाट नयिमति प्रक्रियाबाट कार्यभार मुक्त नभई वा नयुक्तिको नमित्तित आवश्यक शर्त पूरा नगरी आफू अधिकार्यरत रहेको चमु वा वभाग भन्दा अर्को चमु वा वभागमा नयुक्त भएमा, । (ख) कुनै व्यक्तिले नेपाली सेनाको कुनै अङ्गमा नयुक्त हुँदा नजिले यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको माननि अवस्था छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै वा वश्र्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली सेनाको कुनै अङ्गमा नयुक्त गिराउने काममा संलग्न भएमा, । (ग) भर्नाको आवेदन फाराममा जानी जानी झुट्टा वविरण दिएको भन्ने तथ्य सावति हुन आएमा, । (घ) भर्ना, बढुवा तथा तालमि लगायत सेवाका अन्य प्रयोजनको लागि कीर्ते वा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेमा । ५६. हरिसतबाट भागेको कसुर : कानूनी हरिसतमा रहेको बेलामा भागेमा हरिसतबाट भागेको कसुर गरेको माननिन्छ । ५७. झुट्टा आरोप सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा झुट्टा आरोप सम्बन्धी कसुर गरेको माननिन्छ :- । (क) कुनै कुरा झुट्टा हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा वश्र्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण हुँदाहुँदै यस ऐनको कषेत्राधिकारभतिर पर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो झुट्टा आरोप लगाएमा, । (ख) कुनै कुरा झुट्टा हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा वश्र्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण हुँदाहुँदै पनि यस ऐनको कषेत्राधिकारभतिर पर्ने कुनै व्यक्तिको चरतिरमा धक्का पुग्ने गरी दफा २७ बमोजमि उजुरी दिएमा वा झुट्टा बयान दिएमा वा तत् सम्बन्धमा जानकारी भएका यथार्थ कुराहरू जानी जानी लुकाएमा । ५८. गयल सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा गयल सम्बन्धी कसुर गरेको माननिन्छ :- । (क) बढि स्वीकृत नगराई बसेमा, । (ख) पर्याप्त कारण नभई स्वीकृत बढि भन्दा बढी दिने अनुपस्थिति भएमा, । (ग) बढिमा बसेको बेलामा फर्मेसन, युनटि वा यसको कुनै अङ्गलाई जङ्गी कारबाहीको लागि आदेश दिएको सूचना सम्बन्धित अधिकारीबाट पाएर पनि पर्याप्त कारण नभई तुरुन्त सामेल नभएमा, । (घ) पर्याप्त कारण बनि कर्तव्य वा व्यायामको नमित्तित तोकिएको ठाउँ वा परेडमा तोकिएको समयमा उपस्थिति नभएमा, । (ङ) आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतको अनुमतिले नलिई वा पर्याप्त कारण बनि परेड वा मार्चको पंक्ति छोडेमा, ।

(च) कुनै क्याम्प, ग्यारजिन वा अरू ठाउँमा भएको बेलामा कुनै सामान्य, स्थानीय वा अरू आदेश अन्तर्गत नरिधारति स्थान वा बाहिर वा मनाही भएको स्थानमा

आफू भन्दा माथिको अधिकृतबाट पास वा लखित अनुमति नलिई उपस्थिति भएको ठहरिएमा, । (छ) अध्ययनको लागि खटाइएको कुनै शिक्षालयमा आफू भन्दा माथिको अधिकृतबाट बढि स्वीकृत नगराई वा उचित कारण नभई अनुपस्थिति भएमा । ५९. सैनिक अदालत सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा सैनिक अदालत सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) सैनिक अदालतमा साक्षीको रूपमा हाजिर हुनु परने व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको समाह्वान वा आदेश जारी गरेकोमा मनासबि माफकिको कारण बनि अनुपस्थिति रहेमा, । (ख) सैनिक अदालतमा शपथ लनि इन्कार गरेमा, । (ग) आफ्नो जमिमामा रहेको कुनै लखित सैनिक अदालतमा पेश गर्नु वा बुझाउन दिएको आदेशको अवज्ञा गरेमा, । (घ) साक्षीको हैसियतमा कानून बमोजमि सोधिएको सवालको जवाफ दनि इन्कार गरेमा, । (ङ) सैनिक अदालतको कारबाहीमा बाधा वा रोकावट गरी धम्कीपूर्ण वाक्य बोली सैनिक अदालतको अपमान वा अवहेलना गरेमा, । (च) सैनिक अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको कार्यान्वयनमा वेवास्ता गरेमा । ६०. गैरकानूनी तलब रोक्का सम्बन्धी कसुर : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परने व्यक्तिलाई तलबको जमिमा लनि व्यक्तिले बुझाउनु परने तलब समयमै नबुझाई गैरकानूनी रूपले तलब रोक्का राखेमा वा दनि इन्कार गरेमा गैरकानूनी तलब रोक्का सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ । ६१. अनयिमति गरिफ्तार वा थुनाछेकको कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा अनयिमति गरिफ्तार वा थुनाछेकको कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) कुनै व्यक्तिलाई गरिफ्तार गरी वा थुनामा राखी तहकिकातको नमित्तित सम्बद्ध अधिकारी समक्ष मुद्दा पेश नगरेमा वा बनि कारण मुद्दाको पुरपक्ष नगरी ढलियो गरेमा, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई सैनिक हरिसतमा राख्न लगाउने व्यक्तिले सैनिक हरिसतमा राख्न पाउने अधिकार भएको अधिकारी तथा प्राड वविकलाई मनासबि माफकिको कारणले बाहेक उसै बखत वा सकेसम्म चाँडो र जुनसुकै अवस्थामा पन चौबीस घण्टाभित्र हरिसतमा राख्नु पर्नाको उचित कारण खोली वविरण पेश नगरेमा । ६२. भ्रष्टाचार, चोरी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा झकिएको । को कसुर सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) प्रचलित कानून बमोजमि भ्रष्टाचार, चोरी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा झकिएको । गरेको ठहरनि कार्य गरेमा भ्रष्टाचार, चोरी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा झकिएको । सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतका कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजमिको समति रहनेछ :- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको नायव महान्यायाधविकृता — अध्यक्ष । (ख) रक्षा मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख — सदस्य । (ग) प्राड वविकको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतनिधि — सदस्य ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा उल्लखित प्रतनिधि सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतसँग सम्बद्ध नभएको व्यक्तिले हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजमि गठित सैनिक वशिष अदालतलाई हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमिको समतिलाई प्रचलित कानून बमोजमि तत् तत् मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । ६३. वविधि कसुर : (१) देहायका कुनै कार्य गरेमा वविधि कसुर गरेको मानिन्छ :- । (क) कुनै पोष्ट वा मार्चको कमाण्ड गरिहेको व्यक्तिले आफ्नो कमाण्डमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई दुर्व्यवहार, कुटपटि वा अरू कुनै कसिमिले दुःख दिएमा वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा हुलहुज्जत गरेमा वा अनाधिकार प्रवेश गरेमा, हुलहुज्जत गरी प्रवेश गरेकोले नोकसान भएको भनी पर्न आएको क्षतपूरतिसम्बन्धी उजुरी सम्बद्ध अधिकारी समक्ष पेश नगरेमा वा क्षतपूरत नदलामा, । (ख) धार्मिक स्थलको पवतिरतामा खलल पुर्‍याएमा वा अन्य कुनै तरकाले जानी जानी कसैको धर्मको अपमान गरेमा वा धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याएमा, । (ग) जमदार भन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकले ड्युटीमा नखटिएको बेलामा क्याम्प वा छाउनीको वरपर वा शहर बजार जाँदा आउँदा सम्बन्धद्ध अधिकारीको आदेश बनि हतयार वा खरखजाना लई हडिमा, । (घ) कसैलाई नेपाली सेनामा नयिक्ती वा बढुवा गराउने, बढि स्वीकृत गराउने वा अरू कुनै फाइदा दलाउने वशिवास दलाई त्यस बापत कुनै कसिमिको फाइदा लनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले घूस-रसिवत लिएमा, लनि मज्जुर गरेमा, । (ङ) आफू सेवारत मुलुकको नागरिक वा वासनिदाको शरीर वा सम्पत्तमा कुनै हानि नोकसान पुर्‍याएमा । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक बलिलादार वा सोभन्दा तल्लो दर्जाको सैनिकले जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखत यस परचिछेदमा लेखिएदेखि बाहेक प्रतबिन्धति अन्य कुनै काम गरेमा वविधि कसुर गरेको मानिन्छ । ६४. कसुरको उद्योग : यस परचिछेदमा उल्लखित कुनै कसुर गर्ने उद्योग गरेमा वा त्यस प्रयोजनको लागि कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसुरको उद्योग गरेको मानिन्छ । ६५. कसुर गर्न सन्याउने : यस परचिछेदमा उल्लखित कुनै कसुर गर्न सन्याएमा कसुर गर्न सन्याएको कसुर गरेको मानिन्छ । ६६. अन्य कानून अन्तर्गतका कसुरहरू : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परने व्यक्तिले दफा ३८ देखि ६१ सम्मका कसुरहरू गरेको अवस्थामा र उल्लखित कसुरहरू सैनिक सैनिक बीच भएको अवस्थामा बाहेक यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परने व्यक्तिले देहाय बमोजमिको कसुर गरेमा सो सम्बन्धी मुद्दा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ :- । (क) हत्या, । (ख) बलात्कार । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग) यातना । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ) बेपत्ता ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसुरमा संलग्न भनी आरोपित व्यक्तिलेलाई सो सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धान तहकीकात गर्ने नकाय वा अनुसन्धान अधिकृतको आदेश भएमा त्यस्ता व्यक्तिले काम गरिहेको स्थानको कमाण्डडि अधिकृत वा पतवा सम्बन्धति अधिकृतले माग गरेको नकाय वा अधिकृतलाई

बुझाउनु पर्नेछ । कुनै व्यक्ति सेवा नवित्त वा भगौडा भएमा पनप्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान र कारबाही गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन । (३) अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तित्वनामा रहेको अवधिभर र अदालतमा मुद्दा चलेकोमा अन्तमि फैसला नभए सम्म स्वतः नलिम्बनमा रहनेछ । (४) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिका हकमा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको अपराधमा अनुसन्धान शुरु भैसकेको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कसुरका सम्बन्धमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी अनुसन्धान गर्न र त्यस्तो व्यक्ति उपर आवश्यक कारबाही चलाउने कार्यमा यस दफाको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-८ । सैनिकि अदालतको गठन तथा अधिकारक्षेत्र । ६७. सैनिकि अदालतको गठन : (१) परिच्छेद-७ बमोजमिको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्नको लागि देहाय बमोजमिका सैनिकि अदालतको गठन हुनेछ :- । (क) कम्तीमा एकजना रथीवृन्द, दुईजना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी पाँचजना अधिकृत रहेको जनरल सैनिकि अदालत । (ख) कम्तीमा दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा तीनजना अधिकृत रहेको समरी जनरल सैनिकि अदालत, । (ग) कम्तीमा दुई वर्ष आयुक्त पद प्राप्त गरेका मध्येबाट कम्तीमा तीनजना अधिकृत रहेको डिसिट्रिक्ट सैनिकि अदालत, । (घ) नेपाली सेनाको वभिभाग, फर्मेसन वा एकाइको कुनै कमाण्डिङि अधिकृत रहेको एक व्यक्तिको समरी सैनिकि अदालत । (२) खण्ड (क) र (ख) बमोजमिका सैनिकि अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा एकजना अधिकृत कानून वषियमा स्नातक गरेको हुनु पर्नेछ । (३) समरी सैनिकि अदालतको कारबाहीमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि दुईजना अधिकृत वा दुईजना पदकि वा दुबै दर्जाका एक एक जना गरी जम्मा दुईजना उपस्थति रहनेछन् । (४) उपदफा (१) बमोजमिको सङ्ख्या भन्दा कम हुने गरी सैनिकि अदालतले मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा गर्नेछैन । ६८. सैनिकि अदालतको अधिकारक्षेत्र : सैनिकि अदालतको अधिकारक्षेत्र यस ऐनको दफा ६२ र ६६ मा उल्लेख भएका मुद्दाहरू बाहेक देहाय बमोजमिको हुनेछ :- । (क) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले गरेको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र कनिरा गरी सजाय दनि अधिकार जनरल सैनिकि अदालत तथा समरी जनरल सैनिकि अदालतलाई हुनेछ । (ख) अधिकृत तथा पदकि दर्जाको बाहेक यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले बढीमा दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुर गरेमा सो सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र कनिरा गरी सजाय दनि अधिकार डिसिट्रिक्ट सैनिकि अदालतलाई हुनेछ ।

(ग) देहायका उपखण्डहरूमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत र पदकि बाहेकका व्यक्तिले गरेको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र कनिरा गरी सजाय दनि अधिकार समरी सैनिकि अदालतलाई हुनेछ :- । (१) प्रमुख सेनानी वा सोभन्दा माथिको दर्जाकाले सैनिकि अदालत बोलाएको भए एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा, । (२) प्रमुख सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाकाले सैनिकि अदालत बोलाएको भए ६ महनिसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा । ६९. सैनिकि अदालत वा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउने नर्णय : (१) यस ऐन अन्तर्गतका कसुरहरूका सम्बन्धमा सैनिकि अदालत वा अन्य अदालतमध्ये कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने वषियमा विवाद उत्पन्न भएमा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्य अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएमा अभ्युक्तलाई सेवाबाट नलिम्बन गरी मुद्दा दायर गरिने अदालतमा बुझाई दनि पर्नेछ । ७०. एकै कसुरमा एकभन्दा बढी पटक कारबाही नहुने : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ती उपर यस ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कुनै कसुरको सम्बन्धमा सैनिकि अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र कनिरा भइसकेपछि वा विभागीय सजाय दइसकेपछि सोही व्यक्ती उपर सोही कसुरमा पुनः कारबाही हुने छैन । ७१. मुद्दा चलाउने हदम्याद : (१) दफा ३९, ४२, ४६, ४९, ५५, ५६ र ६२ बमोजमिको कसुर बाहेक अन्य कसुर गरेको तीन वर्ष नाघे पछि सैनिकि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समय गणना गर्दा युद्ध बन्दी भएको वा शत्रुले आफ्नो इलाकामा मल्लिएको वा कसुर गरी पक्राउ नपरी बसेको समयको गणना हुने छैन । ७२. मुद्दा चलाउन सकनि : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बखत कुनै व्यक्तिले गरेको कसुर बापत नजि यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएपछि पनि नजिलाई सैनिकि हरिसतमा राख्न र नजि उपर मुद्दा चलाउन सकनिछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९, ४२ वा दफा ५५ बमोजमिको कसुर गरेको बाहेक अन्य कसुर गरेकोमा यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएको ६ महनिभित्र मुद्दा नचलाइएमा कसुर गर्ने व्यक्ती उपर मुद्दा चलाइने छैन । (३) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिलाई सैनिकि अदालतले कैदको सजाय दएपछि सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा वा कुनै तरिकाबाट यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भए तापनि ठहर भएको कैद सजायको अवधिसम्म नजि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको मानी सजाय कार्यान्वयन गर्न गराउन सकनिछ । ७३. सैनिकि अदालत बोलाउने अधिकार : (१) सैनिकि अदालत बोलाउने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ :- । (क) नेपाल सरकारले अन्यथा नर्दिशन दएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा नजिले अख्तियारी दिएको अधिकृतले जनरल सैनिकि अदालत, । (ख) नेपाल सरकारले अन्यथा नर्दिशन दएमा बाहेक देहायका अधिकारीहरूले समरी जनरल सैनिकि अदालत:- । (१) प्रधान सेनापतिले अख्तियार दिएको अधिकृत, ।

(२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको कमाण्डिङि अधिकृत वा नजिले अख्तियार दिएको अधिकृत, । (३) सेनाको अनुशासन र आवश्यकतालाई उचित विचार गरी कुनै कसुरको पुर्पक्ष जनरल सैनिकि अदालतद्वारा गर्न व्यावहारिक हुँदैन भनी ठहर गर्ने जङ्गी कारबाहीमा लागेको कुनै अङ्गलाई कमाण्ड गर्ने अधिकृत । (ग)

खण्ड (क) बमोजमि जनरल सैनिकि अदालत बोलाउन पाउने अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा नजिले अख्तियार दिएको अधिकृतले डिसिट्रिक्ट सैनिकि अदालत, । (घ) नेपाली सेनाको वभिण, फर्मेशन वा एकाइको कुनै कमाण्डिङ्ग अधिकृतले समरी सैनिकि अदालत । (२) सैनिकि अदालत बोलाउने अधिकारीले सैनिकि अदालत बोलाउनु पर्ने अवस्था सर्जिना भएको मतिलि तीस दिनभित्र सैनिकि अदालत बोलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजमि अख्तियारी दौंदा अख्तियारवालाले आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । अनुसन्धान, तहककात र मुद्दा दायरी । ७४. सैनिकि हरिसतमा राख्ने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई परिच्छेद-७ बमोजमिको कुनै कसुरको अभियोग लागेमा सैनिकि हरिसतमा राख्न सकिनेछ । (२) कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई नजि भन्दा माथिल्लो दर्जाको जुनसुकै अधिकृतले सैनिकि हरिसतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि झिगडा, हुलदंगा वा गोलमालमा संलग्न व्यक्तिलाई भन्दा माथिल्लो दर्जाको अधिकृत भए तापनिल्लो दर्जाको अधिकृतले सैनिकि हरिसतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (४) सैनिकि अदालतबाट नहेरि कुनै कसुरको अभियोगमा अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तहककातदेखि मुद्दा दायर गर्दासम्मको अवधमा कानून बमोजमि थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने भयो भने नजिलाई सेवाबाट नलिम्बन गरी त्यस्तो अदालतको आदेशले सैनिकि वा प्रहरी हरिसतमा राख्न सकिनेछ । सैनिकि हरिसतमा रहेको अवस्थामा अदालतमा उपस्थिति गराउनु परेमा सम्बन्धति सैनिकि अधिकारीले गराउनेछ । तर मुद्दा दायर भएपछि सैनिकि हरिसतमा राखिने छैन । (५) सैनिकि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएमा सैनिकि अदालतमा र अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भए अन्य अदालतमा पठाइनेछ । ७५. । ७६. पक्राउको लागि अनुरोध गर्न सक्ने : (१) कमाण्डिङ्ग अधिकृतले कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु परेमा अभियुक्त रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध भएमा सम्बन्धति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अभियुक्तलाई गरिफ्तार गरी सम्बन्धति अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (२) सेवा छाडी भागेको भगुवाको फर्मेशन, युनिट, सव युनिटका कमाण्डिङ्ग अधिकृतले त्यस्ता भगुवालाई पक्राउ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भगुवाको विवरण खोली अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा सम्बन्धति अधिकारीले सो भगुवालाई पक्राउ गरी सम्बन्धति अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा छोडी वा अन्य कुनै कसुर गरी भागेको भन्ने प्रहरी अधिकृतलाई विश्वास हुने मनासबि माफकिको कारण भएमा प्रहरी अधिकृतले बनि पुरजी त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि चलान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउनु पर्नेछ । ७७. गयल परेकोमा जाँचबुझ गर्ने : वदि स्वीकृत नगराई तीस दिनभन्दा बढी गयल भएमा जाँचबुझ गर्न यथाशक्य छिटो कोर्ट आफ्नो इन्क्वायरी गठन गर्नुपर्नेछ । कोर्टको अधिकृतले शपथ लई जाँचबुझ गर्दा गयल पर्ने व्यक्तिले वदि स्वीकृत नगराई वा अन्य पर्याप्त कारण नभई गयल भएको र नजिको जमिमामा रहेको सरकारी सम्पत्ति, हातहतियार, खरखजाना, सरसामान (इक्विपमेण्ट), इन्स्ट्रुमेण्ट, लत्ता कपडा वा अन्य सामान पुग नपुग भएको विषयमा समेत जाँचबुझ गरी नरिणय गर्नेछ । कमाण्डिङ्ग अधिकृतले सो नरिणयको अभिलेख सम्बन्धति चमु वा वभिणको सैनिकि अदालत कतिबामा जनाई राख्नेछ । ७८. सैनिकि प्रहरी प्रमुख : (१) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा नजिले तोकेको अधिकृतले सैनिकि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) कुनै कसुरमा हरिसतमा रहेको व्यक्तिलाई जमिमा लुनु, सेनामा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गराउनु र नेपाली सेनामा सम्मिलित वा सेवारत व्यक्तिलाई सुव्यवस्था र अनुशासन भङ्ग हुने कार्य हुन नदनि सैनिकि प्रहरी प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (३) कसुर गरेको वा कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई पुरपक्षको नमितित सैनिकि प्रहरी प्रमुखले जुनसुकै समयमा पक्राउ गर्न सक्नेछ र सैनिकि अदालत वा वभिणीय सजायको आदेश दिन अधिकृतले दिएको सजाय तामेल गर्नेछ । परिच्छेद-१० । सैनिकि अदालतको कार्यविधि । ७९. सैनिकि अदालतको मुकाम तथा इजलास : (१) सैनिकि अदालतले मुद्दाको पुरपक्षको क्रममा नेपालबाहिर वा भित्र जुनसुकै स्थानमा पनि आफ्नो मुकाम कायम गर्न सक्नेछ । (२) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था र पीडितको अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक सामान्यतया सैनिकि अदालतको इजलास खुला रहनेछ । ८०. सैनिकि अदालतको अध्यक्ष : (१) सैनिकि अदालतमा रहने अधिकृतहरू मध्ये वरिष्ठ अधिकृतले सैनिकि अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) सैनिकि अदालतको अध्यक्षता गर्ने वरिष्ठ अधिकृतको अनुपस्थितिमा दफा ६७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही नजि पछिको वरिष्ठ अधिकृतले सैनिकि अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ । ८१. प्राड वविकको उपस्थिति : (१) प्रत्येक जनरल सैनिकि अदालत, समरी जनरल सैनिकि अदालत र डिसिट्रिक्ट सैनिकि अदालतमा प्राड वविक वा प्राड वविकले खटाएको वा तोकेको प्राड अधिकृत प्राड वविकको रूपमा उपस्थिति हुनेछ । (२) कुनै कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको अभियुक्तले सैनिकि अदालतमा आफ्नो प्रतारिक्षाका लागि आफूले रोजेको प्राड अधिकृत खटाईपाउँ भनी प्राड वविकको प्रतारिक्षा शाखामा अनुरोध गरेमा प्राड वविकले प्राड अधिकृत खटाईदिनु पर्नेछ ।

यसरी प्राड अधिकृत खटाइएकोमा त्यस्तो प्राड अधिकृतले सैनिकि अदालतमा अभियुक्तको तर्फबाट प्रतारिक्षा गर्नेछ । ८२. वरीध गर्न सकिने : (१) सैनिकि अदालतमा पुरपक्षको लागि मुद्दा पेश भएपछि सैनिकि अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम अभियुक्तलाई सुनाइनेछ र अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा वरीध भए नभएको बारेमा अभियुक्तसँग सोधनिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अभियुक्तले अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा वरीध

जनाएमा सोको कारण र वरीध जनाइएका अध्यक्ष तथा सदस्यले दिएको जवाफ समेतको अभिलेख खडा गर्नु पर्नेछ । वरीध नगरएका अध्यक्ष तथा सदस्यले वरीध गरिएका । अध्यक्ष तथा सदस्यको अनुपस्थितिमा त्यस्तो वरीधको वषियमा छलफल गरी नरिणय गर्नुपर्नेछ । (३) कम्तीमा पचास प्रतशित सदस्यले अभ्युक्तको वरीधलाई स्वीकार गरेमा वरीध गरिएको अध्यक्ष वा सदस्यको स्थान रक्ति हुनेछ । रक्ति स्थानमा अर्को अधिकृत मुकरर गर्नुपर्नेछ र नयाँ मुकरर भएका अध्यक्ष तथा सदस्यको सम्बन्धमा पन उपदफा (१) बमोजमि पुनः वरीधको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि वरीधको प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सैनिकि अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष शुरु गर्नेछ । ८३. शपथ : मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु अघि सैनिकि अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्य र प्राड वविकले तोकिए बमोजमि शपथ लनुपर्नेछ । ८४. नरिणय प्रक्रिया : (१) सैनिकि अदालतको नरिणय बहुमतको आधारमा हुनेछ । मत बराबर भएमा अभ्युक्तको पक्षमा नरिणय भएको मानिन्छ । तर देहायको वषियमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) जनरल सैनिकि अदालतबाट नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जन्मकैदको सजाय ठहर हुन कम्तीमा दुई तहिई मतको आवश्यक पर्नेछ । (ख) समरी जनरल सैनिकि अदालतबाट नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जन्मकैद सजाय ठहर हुन सर्वसम्मति हुनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय तथा ठहर बाहेकका प्रक्रियागत वषियमा अध्यक्षले समर्थन गरेको राय मान्य हुनेछ । (३) सैनिकि अदालतबाट सजाय ठहर हुँदा सैनिकि अदालतमा उपस्थति प्राड वविक वा नजिको प्रतनिधिलि आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गर्न सक्नेछ । (४) सैनिकि अदालतमा सुनुवाई हुने मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाईको क्रममा अभ्युक्तका फौजदारी न्यायका अधिकारहरूको संरक्षण गरिन्छ र प्रतरिक्षा प्रमाणहरू पेश गर्न उचति मौका दिनेछ । ८५. न्यायकि जानकारीमा राख्ने : सैनिकि अदालतले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा रहेको सैनिकि वषियको सामान्य ज्ञानलाई न्यायकि जानकारीमा लनि सक्नेछ । ८६. समाह्वान जारी गर्ने : (१) सैनिकि अदालत बोलाउने अधिकृत वा सैनिकि अदालतको अध्यक्ष वा प्राड वविक वा अभ्युक्तको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै लखित वा अरू कुरा पेश गर्न वा साक्षी बन्न तोकिएको ठाउँ र समयमा उपस्थति हुन समाह्वान जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै साक्षीको अधीनमा रहेको खास लखित वा अरू कुनै कुरा पेश गराउनु परेमा सो कुरा स्पष्टरूपमा समाह्वानमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) कुनै साक्षी यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्त रहेछ भने नजिको कमाण्डिङ्ग अधिकृतलाई समाह्वान पठाइनेछ र नजिले त्यस्तो समाह्वान तामेल गराउनेछ । (४) कुनै प्रमुख जलिला अधिकारीको क्षेत्रभित्र कुनै साक्षी रहेको जानकारी भएमा त्यस्तो साक्षीको समाह्वान सोही प्रमुख जलिला अधिकारीसमक्ष पठाइनेछ र नजिले त्यस्तो साक्षीलाई समाह्वान तामेल गराउनेछ । (५) सैनिकि अदालतमा साक्षी बक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई बयान गराउनु भन्दा अघि तोकिए बमोजमि शपथ गराइनेछ । ८७. बन्द सवाल : (१) मुद्दाको पुर्पक्षको सलिसलामा कुनै साक्षीलाई सैनिकि अदालतमा उपस्थति गराई बकाउँदा मुद्दाको कारबाहीमा अनावश्यक ढलाइ, खर्च वा असुवधि हुने लागेमा सैनिकि अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बन्द सवालद्वारा बुझ्न प्राड वविकलाई आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएपछि प्राड वविकले साक्षीको नाउँमा बन्द सवाल तामेल गर्न सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा प्रमुख जलिला अधिकारीले प्रचलति कानून बमोजमि बन्द सवाल तामेल गराइदनुपर्नेछ । (३) अभ्युक्त वा नजिको कानून व्यवसायीले उठाउन चाहेको प्रश्नमध्ये मुद्दासँग सम्बद्ध प्रश्नलाई सैनिकि अदालतले बन्द सवालमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (४) अभ्युक्तको कानून व्यवसायी वा वारेस वा अभ्युक्त हरिसतमा नरहेको भए नजि आफैले प्रमुख जलिला अधिकारी समक्ष उपस्थति भई साक्षीसँग जरिह गर्न सक्नेछ । (५) प्रमुख जलिला अधिकारीले बन्द सवाल बमोजमि बयान लनि काम समाप्त भएपछि बन्द सवाल प्राड वविकमा पठाउनुपर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्राप्त बन्द सवाल प्राड वविकले सम्बन्धति सैनिकि अदालतमा पठाइदनिन्छ । सैनिकि अदालत वधितन भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अन्य अदालतमा पठाइदनुपर्नेछ । प्राप्त बन्द सवाल सैनिकि वा अन्य अदालतले मसिलि संलग्न गर्नेछ र त्यस्तो बन्दसवाल कानून व्यवसायी वा अभ्युक्तले चाहेमा हेरन पाउनेछन् । (७) बन्द सवाल तामेल भई आउन लाग्ने मनासबि माफकिको समयसम्मको लागि सैनिकि अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष स्थगन गर्न सक्नेछ । ८८. हस्ताक्षर सम्बन्धी अनुमान : यस ऐनबमोजमि कुनै कारबाहीमा नेपाल सरकारको जुनसुकै सेवामा रहेका जुनसुकै अधिकृतले कुनै दरखास्त, प्रमाणपत्र, पक्राउ पुर्जी, पत्रोत्तर वा अरू कुनै लखितमा गरेको हस्ताक्षरलाई अन्यथा प्रमाणति भएमा बाहेक नजिकै हस्ताक्षर मानिन्छ । ८९. प्रमाण लाग्ने लखित : सैनिकि अदालतबाट कारबाही भएका मुद्दामा देहायका लखितमा लेखिएका व्यहोरालाई प्रमाणमा लिनेछ :- । (क) नयुक्ति हुँदाको समयमा सम्बन्धति व्यक्तिले सटिरोल फाराममा उल्लेख गरेको वविरण, । (ख) सटिरोल फारामको सक्कलै वा सो फाराम जमिमा रहेको अधिकारीबाट “सक्कल बमोजमि नक्कल दुस्त छ” भनी हस्ताक्षर गरी दिएको नक्कल, ।

(ग) नेपाली सेनामा सेवा गरेको, बरखास्त भएको वा कार्यभार मुक्त भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधान सेनापति वा नजिले तोकिएको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको कुनै पत्र, पत्रोत्तर वा अरू लखितको व्यहोरा, । (घ) नेपाली सेनाको कतिबमा दर्ता भएको वा सैनिकि आदेश वा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति पदकि वा अरू दर्जाणीहरूको स्टेटस, दर्जा र नयुक्ति सम्बन्धी सोही कतिबमा दर्ता भएको सैनिकि आदेश वा नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा, । (ङ)

कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा अभिलेख राख्ने जम्मेवार अधिकृतको हस्ताक्षर भएको पल्टनया कतिब (रेजिमिन्टल बुक) मा उल्लेखित व्यहोरा, । (च) पल्टनया कतिब जमिमा लनि अधिकृतले सक्कल बमोजमि नक्कल दुरुस्त छ भनी हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित नक्कलमा उल्लेखित व्यहोरा, । (छ) दफा ४२ र ५८ बमोजमिको कसुरको अभियोगमा पुरूपक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै अधिकृत कहाँ वा नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग समक्ष आत्मसमर्पण गरेकोछ वा त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै अधिकृत वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले पक्राउ गरेकोछ भने सो सम्बन्धमा त्यस्ता अधिकृत वा त्यस्ता व्यक्तिको वा नेपाली सेनाको त्यस अङ्गको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले आत्मसमर्पण गरेको वा पक्राउ भएको ठाउँ, मतिरि त्यस व्यक्तिले लगाएको पोशाकको छाँट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा, । (ज) दफा ४२ र ५८ बमोजमिको कसुरको अभियोगमा पुरूपक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले प्रहरी थानाको प्रमुख समक्ष आत्मसमर्पण गरेको बेलामा वा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रहरी थानाको प्रमुखले पक्राउ गरेको बेलामा त्यस प्रहरी अधिकृतले आत्मसमर्पण गरेको वा पक्राउ भएको ठाउँ, मतिरि त्यस व्यक्तिले लगाएको पोशाकको छाँट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा, । (झ) जाँच पडताल वा अनुसन्धानको लागि पेश भई कुनै वधिविज्ञान वशिषज्ज वा वधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट रीतपूर्वक प्राप्त प्रतविदनमा उल्लेखित व्यहोरा । ९०. सरकारी अधिकृतसँग वविरण माग गर्ने : (१) दफा ४२ र ५८ बमोजमि कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिले तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतसँग बुझी पाउन अनुरोध गरेमा वा स्वयम् सैनिकि अदालतले सो बारेमा बुझ्न मनासबि ठानेमा त्यस्तो अधिकृतसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न र त्यस्तो जानकारी नआएसम्म मुद्दाको पुरूपक्ष स्थगन राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त जानकारीलाई सैनिकि अदालत समक्ष दिएको बयान सरह मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जानकारी प्राप्त नहुँदै सैनिकि अदालत वधितन भएमा वा सैनिकि अदालतले यस दफा अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न छुटाएकोमा सैनिकि अदालत बोलाउने अधिकृतले सो कारबाही रद्द गरी पुनः पुरूपक्ष गर्न आदेश दनि सक्नेछ ।

९१. पहिलेको दण्ड सजाय र चरित्रको प्रमाण : (१) परछिन्द-७ बमोजमिको कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा फैसला गर्दा त्यस्तो अभियुक्त यस अधिसैनिकि अदालत वा अन्य अदालतबाट दोषी ठहरिँ नठहरिएको वा वभागीय सजाय पाए नपाएको बुझी त्यसमा भएको नरिणय समेतलाई प्रमाणको रूपमा लनि सकिनेछ । यस प्रयोजनको लागि अभियुक्तको चरित्र र नजिको वगित क्रियाकलापलाई समेत सैनिकि अदालतले जानकारीमा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाण मौखिक वा सैनिकि अदालतको कतिब वा अरू सरकारी कतिबमा लेखिएको कुरा वा त्यस्तो कतिबको हो भनी प्रमाणित उतार हुन सक्नेछ र अधिठहरिएको कसुर वा अभियुक्तको चरित्र र नजिको वगित क्रियाकलापलाई समेत प्रमाणको रूपमा लनि सकिनेछ भनी पुरूपक्ष अगावै अभियुक्तलाई सूचना दनि आवश्यक पर्ने छैन । (३) समरी सैनिकि अदालतले उचित ठहर्याएमा अभियुक्तको सम्बन्धमा यस अधि कुनै फैसला भएकोमा यसै ऐनबमोजमि सो फैसला, नजिको चरित्र र वगित क्रियाकलापको सम्बन्धमा आफूलाई प्राप्त जानकारी प्रमाणित नगराइकन पनि अभिलेख राख्न सक्नेछ । ९२. प्रमाण ऐन, २०३१ को व्यवस्था लागू हुने : सैनिकि अदालतले यो ऐन बमोजमिको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुरूपक्षको क्रममा प्रमाण बुझ्दा यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै ऐन बमोजमि र अरूमा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनुपर्नेछ । ९३. वक्षिपित अभियुक्तको बचाउ : (१) सैनिकि अदालतबाट मुद्दा पुरूपक्ष हुँदा अभियुक्त वक्षिपित भएको कारणबाट प्रतविद गर्नु असमर्थ छ वा नजिमाथि लगाइएको आरोप नजि वक्षिपित भएको कारणबाट सो कामको प्रकृतिरि सो काम अनुचित र कानून वरिद्ध छ भन्ने जान्न नसक्ने भई यस्तो कसुर गरेको हो भन्ने लागेमा सैनिकि अदालतले सो सम्बन्धमा पर्चा खडा गर्नेछ । (२) सैनिकि अदालतको अध्यक्षले वा समरी सैनिकि अदालतको हकमा पुरूपक्ष गर्ने अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि खडा गरेको पर्चा अवलिम्ब उक्त मुद्दा सदर गर्ने अधिकारी वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजमिको अधिकारी समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनलाई मुद्दा सदर गर्ने अधिकारीले सदर नगरेमा त्यस्तो अभियुक्तको मुद्दा सोही वा अरू सैनिकि अदालतबाट पुरूपक्ष गराउनको लागि आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । (४) समरी सैनिकि अदालतले उपदफा (२) बमोजमि पेश गरेको पर्चामा उल्लेखित व्यहोरा सदर गरेमा सदर गर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई हरिसतमा राख्ने आदेश दिई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि रक्षा मन्त्रालयले अभियुक्तलाई पागलखाना वा उपयुक्त अरू सुरक्षित स्थानमा थुनामा राख्ने आदेश दनि सक्नेछ ।

९४. वक्षिपित अभियुक्तको मुद्दाको पुरूपक्ष : (१) दफा ९३ बमोजमि हरिसतमा रहेको वक्षिपित अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोग प्रतविद गर्नु असमर्थ छ भन्ने चकितिसकबाट प्रतविदन प्राप्त भएमा वा पागलखाना वा कारागारमा हरिसतमा रहेको वक्षिपित अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतविद गर्नु सक्छ भनी त्यस्तो पागलखाना वा कारागार प्रमुखले प्रमाणित गरिदिनेमा अभियुक्त रहेको क्षेत्रको सेना, चमू, पृतना वा वाहिनीपतिले वा नजिको सट्टा अरू कुनै अधिकृतले पहिले लगाइएको अभियोग सोही वा अन्य सैनिकि अदालतबाट पुरूपक्ष गराउन आदेश दनि सक्नेछ । यस ऐन बमोजमिका कसुर बाहेक प्रचलित कानून बमोजमिका अन्य कसुर भए अन्य अदालतबाट पुरूपक्ष गराउन आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको आदेश रक्षा मन्त्रालयको जानकारीको लागि पठाउनु पर्नेछ । ९५. वक्षिपित अभियुक्तलाई छोड्न सक्ने : हरिसतमा रहेको अभियुक्तको हकमा चकितिसकको

प्रतविदनको आधारमा र थुनामा राखिएको अभियुक्तको हकमा पागलखाना वा कारागार प्रमुखले अभियुक्तलाई छुटकारा दिएमा वा नजिले आफ्नै वा अरू कसैको पनहानि नोक्सानी गर्न सक्दैन भनी प्रमाणित गरिदिएमा रक्षा मन्त्रालयले दफा ९३ बमोजमि हरासतमा रहेको अभियुक्तलाई छाड्न वा हरासतमा राख्न वा अधदिखि नै पागलखानामा राखेको रहेनछ भने पागलखानामा पठाउन सक्नेछ । ९६. वक्षिपित अभियुक्त हकदार वा संरक्षकलाई सुम्पनि सक्ने : दफा ९३ बमोजमि हरासतमा रहेको अभियुक्तको कुनै हकदार वा संरक्षकले आफ्नो रेखदेखमा राख्न वा जमिमामा लनि नविदन दिएमा त्यस्तो अभियुक्तको रेखदेख हुने, आफै वा अरू कसैलाई क्षति निपुर्ण्याउने र निर्धारित समय र मतिमिा तोकिएको अधिकृत समक्ष जाँचको नमितित उपस्थिति गराउने कुरामा रक्षा मन्त्रालय सन्तुष्ट भएमा सो मन्त्रालयले नजिलाई नजिको हकदार वा संरक्षकलाई सुम्पनि सक्नेछ । ९७. कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको ललाम बकिरी तथा वन्दोवस्त : (१) सैनिक अदालतले मुद्दाको पुरपक्षको क्रममा आफू समक्ष पेश भएको कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको सुरक्षा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुरक्षाको लागि राखेको मालसामान सडी गली नासी जाने भएमा सैनिक अदालतले त्यस्तो मालसामान ललाम बकिरी गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी खातामा आम्दानी बाँध्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) सैनिक अदालतबाट मुद्दाको कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालतबाट भएको ठहर सजायलाई सदर गर्ने अधिकारी वा सो अधिकृत भन्दा माथिको अधिकृतले र त्यस्तो सजाय सदर गराउनु नपर्ने सैनिक अदालतको ठहर भएपछि सेना, चमू, पृतना वा वाहिनीपतिले मुद्दाको पुरपक्षको क्रममा सैनिक अदालत समक्ष पेश भएको कसुरसँग सम्बद्ध मालसामान, लिखित, जफत गर्न, नष्ट गर्न वा त्यसको हकदार भनी दावी गर्ने व्यक्तिलाई फर्तिा दनि वा बकिरी गर्न मनासबि माफकिको आदेश दनि सक्नेछ ।

(४) मुद्दाको पुरपक्ष नेपालराज्यभित्र नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमि आदेश जारी गर्ने अधिकारीले आदेशको नक्कल मालसामान रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनित्यस्तो आदेश बमोजमि काम तामेल गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "मालसामान" भन्नाले कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको हकमा शुुरु कब्जा वा अधिकारभित्र रहेको मालसामान लगायत सो मालसामान तुरुन्त वा पछि परिवर्तन गरी वा सटही गरी वा बकिरी गरी प्राप्त भए गरेको आम्दानी समेतलाई जनाउँछ । ९८. सैनिक अदालतको कारबाहीको मान्यता : यस ऐन अन्तर्गत सैनिक अदालतले गरेको पुरपक्षलाई अदालती कारबाही माननिछ । ९९. सैनिक अदालतको स्थगन तथा वधितन : (१) देहायको अवस्थामा सैनिक अदालत स्थगन हुनेछ :- (क) मुद्दाको पुरपक्ष शुुरु भए पछि दफा ६७ बमोजमि निर्धारित अध्यक्ष तथा सदस्यको सङ्ख्या घटन गएमा, । (ख) पुरपक्षको क्रम जारी रहँदा प्राड वविकको प्रतनिधि वा अभियुक्त वरिमी भएको कारणबाट पुरपक्ष चालू राख्न सम्भव नभएमा, । (२) सैनिक आवश्यकता वा अनुशासनको दृष्टिकोणले सैनिक अदालत जारी राख्न असम्भव वा अनुचित देखिएमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सैनिक अदालत वधितन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कारण परी स्थगति भएको सैनिक अदालत पूर्व स्थितिमा आएमा पुरपक्ष पुनः चालू गर्न सकिन्छ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको कारण परी वधितन भएको सैनिक अदालत पुनः बोलाई मुद्दाको पुरपक्ष चालू गर्न सकिन्छ । (५) सैनिक अदालतबाट फैसला सम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालत स्वतः वधितन हुनेछ । १००. मसिलि पठाउने : (१) समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुरपक्ष, कारबाही र कनिरा समाप्त भएपछि निर्णय सहतिको मसिलि प्राड वविक पठाउनु पर्नेछ र प्राड वविकले आवश्यक जाँचबुझ गरी फैसला वा राय सदरको लागि क्रमशः दफा १०८, १०९ र ११० बमोजमिका अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) समरी सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुरपक्ष, कारबाही र कनिरा भए पछि निर्णय सहतिको मसिलि प्राड वविकमा पठाउनु पर्नेछ र प्राड वविकले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (३) दफा १०५ बमोजमि वभिगीय सजायको आदेश भएको अवस्थामा सजाय दनि अधिकृतले कारबाहीको मसिलिको प्रमाणित नक्कल दफा ११८ बमोजमिको अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-११ । दण्ड सजाय । १०१. सैनिक अदालतबाट दडिने सजाय : (१) सैनिक अदालतबाट देहाय बमोजमिको सजाय दनि सकिन्छ :- (क) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । जन्म कैद गर्ने, । (ख) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकििएको । (ग) १४ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने, । (घ) भवषियमा सरकारी सेवाको नमितित अयोग्य नठहरनि गरी हटाउने वा भवषियमा सरकारी सेवाको नमितित अयोग्य ठहरनि गरी बर्खास्त गर्ने, । (ङ) दर्जा घटाउने, । (च) पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (छ) जङ्गी कारबाहीमा गरिएको कसुरमा तीन महनिसम्मको तलब भत्ता कट्टा गर्ने, । (ज) क्षतपूरति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, । (झ) बढीमा दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, । (ञ) नसहित दनि, । (२) देहायको कसुर गरेमा देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ :- ।

(क) दफा ३८, ३९ र दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । जन्मकैद सजाय हुनेछ । (ख) देहाय बमोजमिको कसुर गरेमा चौध वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:- । (१) दफा ४० बमोजमिको कसुर गरेमा, । (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखत दफा ४१ र ४५ को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा, । (३) जानी जानी दफा ४३ वा ४६ बमोजमिको कसुर गरेमा, । (४) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखत आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेको कुनै अधिकृत उपर दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि कसुर गरेमा, । (५) दफा ४७ बमोजमि कसुर गरेमा । (ग) देहाय बमोजमिको कसुर गरेमा दश वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- । (१) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत कुनै अधिकृत उपर दफा

४४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि कसुर गरेमा, । (२) दफा ४८, ४९ वा दफा ५० बमोजमिको कसुर गरेमा, । (३) दफा ५१ को खण्ड (क) वा दफा ५२ को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा, । (घ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको कसुर गरेमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । (ङ) देहाय बमोजमिको कसुर गरेमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- । (१) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत दफा ४१ बमोजमिको कसुर गरेमा, । (२) थाहा नपाई दफा ४६ बमोजमिको कसुर गरेमा, । (३) दफा ५२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजमिको कसुर गरेमा, । (४) दफा ५३, ५४ वा दफा ६३ बमोजमिको कसुर गरेमा । (च) देहाय बमोजमिको कसुर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:- । (१) दफा ४४ को खण्ड (ग) बमोजमि कसुर गरेमा, । (२) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत दफा ४५ को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा, । (३) दफा ५१ को खण्ड (ख) वा (ग) वा दफा ५५, ५६ वा दफा ५७ बमोजमिको कसुर गरेमा, । (छ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) वा दफा ५८, ५९ वा दफा ६० बमोजमिको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । (ज) देहाय बमोजमिको कसुर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- । (१) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ) वा (ज) बमोजमिको कसुर गरेमा, । (२) दफा ४५ को खण्ड (ख) बमोजमि कसुर गरेमा, । (३) अधिकृत भन्दा तलको व्यक्तिले जङ्गी कारबाही र कर्तव्य पालनको समयमा दफा ५२ को खण्ड (ज) बमोजमिको कसुर गरेमा, । (४) थाहा नपाई दफा ४३ बमोजमिको कसुर गरेमा, । (५) दफा ६१ बमोजमिको कसुर गरेमा । (झ) अधिकृत भन्दा तलको व्यक्तिले जङ्गी कारबाही र कर्तव्य पालन बाहेक अन्य समयमा दफा ५२ को खण्ड (ज) बमोजमिको कसुर गरेमा ६ महिनिसम्म कैद सजाय हुनेछ । (ज) दफा ५२ को खण्ड (झ) र (ज) बमोजमि कसुर गरेमा सेवाबाट बर्खास्त हुनेछ । (ट) दफा ६२ को खण्ड (ट) बमोजमिको कसुर गरेमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्ने ।

(ठ) सैनिकि अदालतबाट परछिँद-७ मा उल्लिखित कसुर गर्ने उद्योग गरेको वा त्यस्तो कसुर गर्न सुन्याएको ठहरिएमा यस ऐनमा कटिनी व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जन्मकैद हुने कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा जुन कसुर गर्ने उद्योग गरेकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद, । (२) कुनै कसुर गर्न सुन्याएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्याएकोछ सो कसुरलाई हुने सजाय बराबर, । (३) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जन्मकैद हुने कसुर गर्न सुन्याएको तर कसुर हुन नपाएकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्न सुन्याएको तर कसुर हुन नपाएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्याएकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद । (३) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि कसुर गर्ने व्यक्तिलाई भएतापनि पैतृक दानिभित्र पनफेला परेन वा हाजरि हुन आएन भने नजिको अंश रोक्का गरिनेछ । त्यस्तो व्यक्ती तीन वर्षसम्म पनफेला हाजरि हुन आएन वा खोजी गर्दा पनफेला परेन भने नजिको अंश जफत र ललाम बकिरी गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी कोषमा दाखल गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अंश जफत गरेपछि कसुरदार फेला परेमाकेही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । जन्मकैदको सजाय दनि सकिनेछ । (५) उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजमि भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्तित् अयोग्य ठहरि गरी बर्खास्त गरिएका कुनै व्यक्तिको सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम बाहेक नजिको बाँकी रहेको तलब भत्ता र नजिले पाउनु पर्ने नवित्तभरण लगायत अन्य सुविधा रकम समेत दडिने छैन । १०२. सजायमा थप घट गर्न सक्ने: (१) सैनिकि अदालतबाट परछिँद-७ मा उल्लिखित कसुरको अभियोग ठहर भएमा सैनिकि अदालतले सो कसुरका लागिदफा १०१ को उपदफा (२) मा लेखिए बमोजमिको सजाय वा कसुरको मात्रा अनुसार सोही दफाको उपदफा (१) मा लेखिएका सजायहरुमध्ये कुनै कम सजाय दनि सक्नेछ । (२) सैनिकि अदालतले दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्तित् अयोग्य ठहरि गरी बर्खास्त गर्ने वा भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्तित् अयोग्य नठहरि गरी हटाउने सजाय दिएकोमा सोही उपदफाको खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) वा (ट) बमोजमिको कुनै एक वा एकभन्दा बढी थप सजाय दनि सकिनेछ । (३) अधिकृत दर्जाको व्यक्तिलाई दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमिको कुनै सजायको आदेश दनु अगावै सोही दफाको खण्ड (घ) बमोजमिको सजाय गर्नु पर्नेछ । १०३. एक कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई अर्को कसुरमा सजाय दनि सक्ने: (१) देहाय बमोजमिको कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई सैनिकि अदालतले देहाय बमोजमिको कसुरमा दोषी ठहर्याई सजाय दनि सक्नेछ :- । (क) भगुवाको अभियोग लगाइएकोलाई भाग्ने उद्योग गरेको वा घायल भएको कसुरमा, । (ख) भाग्ने उद्योग गरेको अभियोग लगाइएकोलाई घायल भएको कसुरमा, ।

(ग) आपराधिक बल प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई हमला गरेको कसुरमा, । (घ) धम्कीको बोली प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई मर्यादा नराखी होच्याई बोलेको कसुरमा, । (ङ) दफा ४९ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई सोही दफाको खण्ड (ग) बमोजमिको कसुरमा । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई कडा सजाय हुने परस्थितिमा सो कसुर गरेको भनी प्रमाणति नभएमा सैनिकि अदालतले सामान्य परस्थितिमा कसुर गरेको मानी कम सजाय दनि सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्त उपर सो कसुर गर्न उद्योग गरेको वा सुन्याएको भनी छुट्टै अभियोग नलगाइएको भए तापनि सैनिकि अदालतले त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गरेको वा सुन्याएको भनी दोषी

ठहर्याई सजाय दनि सक्नेछ । १०४. रणभूमिसजाय: (१) दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजमि कसुर गरेमा जीउमा क्षतपूर्याउने बाहेक थुन्ने वा कडा परशिरम गराउने गरी रणभूमिसजाय दइनेछ । (२) हुद्दा, अमलदार वा प्युठलाई रणभूमिसजाय दिएको अवस्थामा नजि सपिहीमा ओहलरिएको माननेछ । १०५. वभागीय सजाय: (१) परचिछेद-८ र यस परचिछेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयि सैनिको कषेत्राधिकारभतिर पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि कसुर गरेमा कसुरको गाम्भीर्य हेरी नजिलाई सैनिकि अदालत नबोलाई देहाय बमोजमिको अधिकारीले देहाय बमोजमि वभागीय सजायको आदेश दनि सक्नेछ :- । (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा सो सरहका कमाण्डर वा नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले अधिकृत तथा पदकि दर्जा बाहेक अन्य दर्जाका व्यक्तिलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी वभागीय सजायको आदेश दनि सक्नेछ :- । (१) तीस दनिसम्म सैनिकि हरिसतमा राख्ने, । (२) तीस दनिसम्म नजरबन्द राख्ने, । (३) तीस दनिसम्म लाइनमा थुन्ने, । (४) थप गार्ड वा ड्युटीमा राख्ने, । (५) गररिहेको काम खोस्ने वा कायम मुकायम भइरहेको दर्जाबाट हटाउने, । (६) असल सेवा, आचरण वा योग्यता बापत खाइ पाइरहेको तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने, । (७) नसहित दनि, । (८) एक महिनामा चौध दनिसम्मको तलब जरविना गर्ने, । (९) क्षतपूरतनिभएसम्म तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने, । (१०) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा तीस दनिसम्म रणभूमिसजाय गर्ने, । (११) रणभूमिसजाय दनि । (ख) पृतनापति, बाहनीपति वा सो सरहका पतिले वा नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत वा पदकिलाई देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी वभागीय सजायको आदेश दनि सक्नेछ:- । (१) नसहित दनि, । (२) चेतावनी दनि, । (३) क्षतपूरतनिभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, । (४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने । (ग) उपरथी वा सो सरहका दर्जाका अधिकारीले वा नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले प्रमुख सेनानी र सोभन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत र पदकिलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी वभागीय सजायको आदेश दनि सक्नेछ :- । (१) नसहित दनि, । (२) चेतावनी दनि, । (३) क्षतपूरतनिभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, ।

(४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने । (घ) नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई प्रधान सेनापति वा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले तोकेको अन्य अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गतको कुनै कसुरको अभयिग लागेको पदकि दर्जाको सैनिकि उपर तोकिएको तरकाले कारबाही चलाई कसुर गरेको ठहरिएमा हुन गएको क्षतपूरतनिभएसम्म नजिको तलब भत्ता रोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वभागीय सजायको आदेश दनि अघि सम्बन्धति अभयिक्तले चाहेमा त्यस्तो कसुरको पुरूपक्ष सैनिकि अदालतबाट गराउनको लागि निविदन दनि अधिकारबाट नजिलाई वज्चित गरिने छैन । १०६. वभागीय सजायको हद: (१) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि वभागीय सजायको आदेश दँदा सोही खण्डको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजमि रणभूमिसजाय खापनि छैन । (२) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजमिको सजाय मध्ये दुई वा सो भन्दा बढी सजाय दिएको अवस्थामा उपखण्ड (१) वा (२) बमोजमिको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र उपखण्ड (३) वा (४) बमोजमिको सजाय थप हुनेछ । (३) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजमि एक वा एकभन्दा बढी सजायको आदेश दइएकोमा त्यस्तो सजायको कुल अवधि पैतालीस दनि भन्दा बढी हुने छैन । (४) बल्लादार भन्दा तल्लो दर्जाको सैनिकिलाई दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजमिको सजाय दइने छैन । १०७. सामूहिक जरविना: (१) कुनै गुल्म, स्क्वाड्रन, व्याट्री वा त्यस्तो अरू युनटिको सरसामान (इक्विपमेन्ट) कुनै हात हतियार, गोली गट्टा वा हात हतियारको कुनै पार्टपुरजा हराए, चोरिएमा त्यस्तो युनटिका सेना, चमु, पृतना वा बाहनीपतिले कोर्ट अफ इन्क्वायरीको प्रतविदन पाएपछि पदकि, हुद्दा, अमलदार, प्युठ र त्यस युनटिका व्यक्तहरू सबैलाई वा जवाफदेही हुनु पर्ने भनी आफूले ठहर्याए जतव्यक्तहरूलाई सामूहिक जरविना गर्न सक्नेछ । (२) जरविना लागेका व्यक्तहरूको तलबबाट दामासाहीले त्यस्तो जरविना असुल उपर गरिनेछ । परचिछेद-१२ । मुद्दा सदर गर्ने र दोहोर्याउने । १०८. जनरल सैनिकि अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : जनरल सैनिकि अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ । १०९. समरी जनरल सैनिकि अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : सैनिकि अदालत बोलाउने अधिकृतले वा नजिले माथिल्लो तहमा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिएमा नजि भन्दा माथिका अधिकृतले समरी जनरल सैनिकि अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय सदर गर्न सक्नेछ । ११०. डिस्ट्रिक्ट सैनिकि अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : डिस्ट्रिक्ट सैनिकि अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय जनरल सैनिकि अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी वा नजिबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ । १११. मुद्दा सदर गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि: दफा १०८, १०९ र ११० बमोजमिको मुद्दा सदर गराउने प्रयोजनका लागि मुद्दा फैसला गर्ने सैनिकि अदालतले फैसला भएको मतिले सात दनिभतिर स्पष्ट आधार र कारण सहतिको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरी सदरको लागि सम्बन्धति मसिलि तीस दनिभतिर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

त्यसरी प्राप्त भएको मसिलिका हकमा फैसला सदर गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो मसिलि प्राप्त भएका मतिले बढीमा तीस दनिभतिर आफ्नो कारबाहीको टुंगो लगाउनु पर्नेछ । ११२. शर्त तोक्न सक्ने : दफा १०८ वा ११० बमोजमि अधिकार दनि अधिकारीले अधिकार दँदा आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ । ११३. सजाय घटाउन सक्ने : सैनिकि अदालतको सजाय सदर गर्ने अधिकारीले दफा ११२ बमोजमि कुनै शर्त तोकिएमा त्यसको अधीनमा रही

सैनिकि अदालतको सजाय घटाउन वा दफा १०१ मा तोकेका सजायहरु मध्ये कम सजाय दनि सक्नेछ । ११४. ठहर वा सजाय दोहोर्‍याउने : (१) सैनिकि अदालतबाट ठहर भएको सजायलाई सो सदर गर्ने अधिकारीले दोहोर्‍याई हेर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा सैनिकि अदालतले सो मुद्दामा अरू थप सबुत प्रमाण बुझी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछ । (३) मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नु पर्दा कुनै अनविर्‍य कारणले उपस्थिति हुन नसकेमा बाहेक शुरु फैसला गर्ने अधिकृतहरुबाट नै दोहोर्‍याउनु पर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि शुरु फैसला गर्ने अधिकृतहरु उपस्थिति हुन नसकेमा सो को कारण सहितको नसिसा मसिलि सामेल राखी शुरु फैसला गर्ने अधिकृतमध्ये उपस्थिति हुन नसक्ने सदस्यका बराबरका अन्य सदस्यहरु थपी मुद्दाको कारबाही शुरु गर्नुपर्नेछ । ११५. समरी सैनिकि अदालतको ठहर वा सजाय : (१) समरी सैनिकि अदालतको ठहर वा सजाय सदर गराइरहनु पर्ने छैन । तुरुन्त तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधिभएका अधिकृतले कारबाही गरेको रहेछ भने जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा बाहेक बाहनीपत वा सो भन्दा माथिल्लो अधिकृतको स्वीकृत प्राप्त नगरी सजाय तामेल गर्नु हुँदैन । (३) समरी सैनिकि अदालतले गरेको ठहर वा सजाय बाहनी वा पतनापत वा प्रधान सेनापतले अधिकार दिएको अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता अधिकृतले मुद्दाको वास्तविक रूप हेरी ठहर वा सजाय बदर गर्न वा घटाउन सक्नेछ । ११६. ठहर वा सजाय हेरफेर गर्ने : (१) सैनिकि अदालतको सजाय सदर भएको वा सदर गराउनु नपर्ने कुनै ठहर वा सजाय प्रमाणद्वारा समर्थन हुन नसकेमा वा अन्य कुनै कारणबाट मान्न नसकिने भएमा दफा ११३ बमोजमि सजाय घटाउन अधिकार पाएका अधिकारीले नयाँ ठहर वा सजाय गरेमा सो बमोजमि सजाय कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो ठहर वा सजायमा सैनिकि अदालतले अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाएमा वा सो ठहर वा सजाय हुने कारणमा सैनिकि अदालत सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक नयाँ ठहर वा सजाय गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयाँ ठहर गरी सजाय दिएकोमा बाहेक सैनिकि अदालतबाट गरिएको र सदर भइसकेको वा सदर गराउन नपर्ने कुनै सजाय कुनै कारणबाट अमान्य ठहरनि आएमा उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारीले सोही उपदफामा उल्लेखित व्यवस्थाको अधीनमा रही आफूले उचित ठहर्‍याएको नयाँ सजाय दनि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दडिने सजाय सैनिकि अदालतबाट ठहर भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी दडिने छैन । (४) यस दफा अन्तर्गत हेरफेर वा ठहर भएको सजाय सैनिकि अदालतबाट गरे सरह हुनेछ । ११७. ठहर वा सदर मान्य नहुने : समरी सैनिकि अदालत बाहेक अन्य सैनिकि अदालतबाट भएका ठहर वा सजाय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सदर नभएसम्म मान्य हुने छैन । ११८. वभिगीय सजायको आदेश उपर पुनः वचिार : वभिगीय सजायको आदेश गैरकानूनी, अन्यायपूर्ण वा बढी देखिने आएमा देहायका अधिकारीले पुनः वचिार गरी सो सजाय बदर, हेरफेर वा घटाउने आदेश दनि सक्नेछ :- । (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृतले दिएको सजायको हकमा त्यस्तो कमाण्डिङ्ग अधिकृत भन्दा कमाण्डमा उच्च भएको जुनसुकै अधिकृत, । (ख) अरू कुनै अधिकारीले दिएको सजायको हकमा नेपाल सरकार, प्रधान सेनापत वा प्रधान सेनापतबाट तोकेको अरू अधिकृत । ११९. सैनिकि अदालतको आदेश वा फैसला उपर पुनरावेदन : (१) दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिकि अदालत र समरी जनरल सैनिकि अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तमि आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न देहायको एक सैनिकि वशिष अदालत रहनेछ :- । (क) न्याय परिषद्को सफारसिमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) रक्षा मन्त्रालयका सचिव — सदस्य । (ग) प्राड वविकका प्रमुख — सदस्य । (२) दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिकि अदालत र समरी जनरल सैनिकि अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तमि आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो फैसला वा अन्तमि आदेश भएको मतिलि ३५ दिनभित्र उपदफा (१) बमोजमिको अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अदालतले दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा समेत गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि भएको फैसला उपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको अदालतले मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा तथा पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) दफा ६८ को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गत क्षेत्राधिकारभित्रका कसुरहरुको सम्बन्धमा सैनिकि अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तमि आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला वा अन्तमि आदेश भएको मतिलि ३५ दिनभित्र प्राड वविक मार्फत प्रधान सेनापतिसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि परेको पुनरावेदनको कारबाही र कनिराका लागि देहायको एक पुनरावेदन समिति रहनेछ :- । (क) प्रधान सेनापतले तोकेको सहायक रथी — अध्यक्ष । (ख) प्रधान सेनापतले तोकेको महासेनानी — सदस्य । (ग) सम्बन्धित मुद्दाको सैनिकि अदालतमा संलग्न नरहेको प्राड वविकको प्रतिनिधि — सदस्य । (८) उपदफा (७) बमोजमिको समितिलि पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१३ । सजायको कार्यान्वयन ।

१२०. कैद अवधिको गणना : (१) सैनिकि अदालतद्वारा दडिएको कैद सजाय दोहोर्‍याई हेरिएको भए तापनि भए तापनि हिसातमा राखेको भए सो मतिदिखि नराखेको भए मुद्दाको शुरु कारबाहीमा अध्यक्षले र समरी सैनिकि अदालतको हकमा उक्त अदालतको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको मतिदिखि कैदको अवधि गणना गरिनेछ । (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा कसुर गरेको भनी सैनिकि अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बर्खास्त नगरी कैदको सजाय तोकेकोमा कुनै कारणले कारागार चलान नसकेको अवस्थामा तोकेको अधिकृतले आफ्नो पदको जिम्मेवारी सम्हाली काम गर्न निर्देशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवस्थामा गरेको सेवा अवधिकैदमा रहे सरह गणना गरिनेछ । १२१. कैद सजायको तामेली : (१) सैनिकि अदालतबाट कैद सजाय

पाएको व्यक्तिलाई सजाय सदर गर्ने अधिकृतले वा समरी सैनिकि अदालतको हकमा अदालतका अधिकृतले कैदको सजाय भुक्तान गर्न कारागार चलान गर्न आदेश दनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश दिएपछि सजाय भोग्ने व्यक्तिको कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा नजिले तोकेको अरू अधिकृतले थुनुवा पुरजीसाथ त्यस व्यक्तिलाई कारागार चलान गर्नुपर्नेछ । (३) कैदीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा उम्की, भागी जान वा अरू अवाञ्छित काम गर्न नपाउने गरी मनासबि माफकिको प्रतबिन्ध लगाउन सकिनेछ । (४) कारागारमा थुनिएको कैदीको सम्बन्धमा पहिलो जारी भएको आदेशको सट्टा नयाँ आदेश जारी भएमा त्यस्तो आदेश दनि अधिकृतले सोही बमोजमिको थुनुवा पुरजी सम्बन्धित कारागार प्रमुखलाई दनुपर्नेछ । (५) सैनिकि अदालतबाट कैदको सजाय पाएको र अन्य कारणले यस ऐन बमोजमि जारी भएको थुनुवा पुरजी वा अरू कुनै लिखितमा सामान्य त्रुटि भएको वा ढाँचा नमल्लिको कारणबाट मात्र कुनै थुनुवालाई गैरकानूनी थुनामा राखेको मानिने छैन । (६) कैदको सजाय भुक्तान गराउन कारागार पठाउने आदेश भएकोमा सो कारागारमा नपठाउँदासम्म अभ्युक्तलाई अरू उपयुक्त स्थानमा हरिसतमा राख्न सकिनेछ । (७) तीन महिनाभन्दा कम कैदको सजाय भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमिको अधिकृतले त्यस्तो सजाय पाएका व्यक्तिलाई सैनिकि हरिसतमा राखी सजाय भुक्तान गराउने आदेश दनि सक्नेछ । (८) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले तोकेको ठाउँमा थुनी कैदको सजाय भुक्तान गराउन सक्नेछ । (९) यस ऐन बमोजमि कैदमा रहेका कैदीलाई कैदमा रहँदा शारीरिक सजाय दिइने छैन र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा अन्यथा हुने गरी कैद सजाय दिइने छैन । (१०) सैनिकि कारागार वा सैनिकि हरिसतमा कैद सजाय तामेल हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने सेना, चमू, पृतना वा बाहिनी कमाण्ड गर्ने अधिकृतलाई लागेमा अन्य कुनै कारागारमा कैद भुक्तान गराउन आदेश दनि सक्नेछ । १२२. युद्धबन्दी मान्नुपर्ने अवधि: दफा १३१ को प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिको दफा १२९ मा उल्लेख भए बमोजमि नजिको आचरणको जाँचबुझ समाप्त नभएसम्म र जाँचबुझ समाप्त भएपछि आचरण बापत सेवाबाट बर्खास्त हुन्छ भने बर्खास्त भएको दनिसम्म युद्धबन्दी भइरहेको मानिनेछ ।

१२३. तलब भत्ता कटौती : (१) सजायको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजमिको अवस्थामा अधिकृतको तलब भत्ता देहाय बमोजमि कटौत गरिनेछ :- । (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृतलाई दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा बाहेक घायल भएको दनिको तलब भत्ता, । (ख) कुनै सैनिकि वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजमि हरिसतमा रहेको वा इयुटीबाट नलिम्बन भएको बेलाको तलब भत्ता, । (ग) गैरकानूनी रूपमा कसैको तलब रोकेको वा दनि इन्कार गरेकोमा दनु पर्ने ठहरिनी आएको रकम, । (घ) सैनिकि अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले सजायको आदेश दाँदा हुन गएको खर्च पूरत गरिनु चाहिने रकम, । (ङ) सैनिकि अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजमि जफत गर्ने वा रोक्ने भनी आदेश दिएको सबै तलब भत्ता, । (च) सैनिकि अदालत वा दफा ६६ बमोजमि अन्य कुनै अदालतबाट गरिएको जरिवाना बापतको रकम, । (छ) कुनै अधिकृतको लापरवाही वा गल्तीले नेपाल सरकार वा नेपाली सेनाको नजिी सम्पत्तिको चोरी वा हानि नोक्सानी भएको भनी रीतपूर्वकको तहककितबाट देखिनी आएमा त्यस्तो सम्पत्ति पूरत गरिनु चाहिने रकम, । (ज) कुनै अधिकृत शत्रुसँग मलिन भएको वा शत्रुको कब्जामा रहेका बेलामा शत्रुको सेवा गरी बसेको वा शत्रुको आदेश अन्तर्गत वा अरू तवरले शत्रुलाई सहायता गरेको वा अधिबिटे उचित सावधानी नगरी जानी जानी आफ्नो कर्तव्य पालनमा लापरवाही गरी शत्रुको कैदी भएको वा शत्रुको कैदी भएपछि पिनफिर्ता आउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो पक्षमा नआएको भन्ने प्रधान सेनापतिले खडा गरेको कोर्ट आफ्नो इन्क्वायरीबाट ठहर भई नेपाल सरकारको आदेशले जफत भएको सबै तलब भत्ता रकम, । (झ) आफ्नो पत्नी र छोरा छोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दनुपर्ने रकम वा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दिई राखेको रकम, । (२) उपदफा (१) को व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत बाहेक अरू व्यक्तिको तलब भत्ता रकमबाट देहाय बमोजमि कटौती गर्न सकिनेछ:- । (क) गयल वा भगुवा वा युद्धबन्दी भए वा सैनिकि वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकृतले कैद गरेबापत वा सैनिकि अदालत वा त्यस्तो अधिकृतले रणभूमि सजाय गरेबापत गयल भएको प्रत्येक दनिको तलब भत्ता र कुनै अभियोगमा थुनिएकोमा पछि सैनिकि अदालत वा अन्य अदालतबाट दोषी साबित भै त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिको प्रत्येक दनिको तलब भत्ता रकम, । (ख) सैनिकि वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले दोषी ठहराएको कसुरको अभियोगमा अर्घा हरिसतमा भएको वा नलिम्बन भएको बखतको तलब भत्ता रकम, । (ग) यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिनी काम गरेबाट बरिमी भएको भनी चकितिसकले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएमा त्यसरी बरिमी भई अस्पताल बसेको प्रत्येक दनिको तलब भत्ता रकम, ।

(घ) दुराचार वा लापरवाहीबाट बरिमी हुन गएको भनी चकितिसकले परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएमा त्यसरी बरिमी भई अस्पतालमा बसेको प्रत्येक दनिको नेपाल सरकारले तोकेको वा नेपाल सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त कुनै अधिकृतले तोकेको रकम, । (ङ) सैनिकि अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीबाट जफत गर्ने वा रोक्ने भनी आदेश भएको तलब भत्ता रकम, । (च) शत्रुले युद्धबन्दीरूपमा राखेको वा शत्रुको कब्जामा रहेको बखत आफ्नो आचरणका कारण सेवाबाट बर्खास्त गरिएको मितिले शत्रुबाट छुटाइएको मतिसिम्मको प्रत्येक दनिको तलब भत्ता रकम, । (छ) नेपाल सरकारको कुनै घर वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा नाश गरे, हराए वा अनावश्यक रूपमा कुनै खर्च गराएको भनी आफ्नो कमाण्डिङ्ग अधिकृतले ठहर्याएमा त्यस्तो पूरत गरिनु

चाहनि रकम, । (ज) सैनिकि अदालत वा अन्य अदालत वा दफा ६६, १०५ वा १०७ बमोजमि अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै अधिकारीबाट गरिएको जरिवाना तर्नि चाहनि रकम, । (झ) आफ्नो पत्नी र छोरा छोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दनिपर्ने रकम वा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दडिराखेको रकम । १२४. गयल वा हरिसतमा परेको समयको गणना : दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि- । (क) एक दिन वा एक भन्दा बढी दिन गरी लगातार ६ घण्टाभन्दा कम गयल भएमा वा हरिसतमा परेमा गयल भएको वा हरिसतमा परेको माननि छैन । (ख) एक दिन भन्दा कम गयल भएको वा हरिसतमा परेको कारणबाट कुनै सैनिकिले पूरा समय काम गर्न नपाई अरू कसैलाई सो काममा लगाइएमा त्यसरी एक दिन भन्दा कम गयल वा हरिसतमा परेकालाई एक दिन गयल भएको वा हरिसतमा परेको माननिछ । (ग) कुनै दिन लगातार बाह्र घण्टा वा बढी गयल भएको वा हरिसतमा परेको भए त्यस्तो समय जतिभए तापन एक दिन मात्र गयल भएको वा हरिसतमा परेको माननिछ । (घ) मध्य रात अगाडिदिखि गयल भई वा हरिसतमा रही मध्य रातपछिसो गयल वा हरिसत अन्त भएमा पूरा एक दिनको अवधिमाननिछ । १२५. मुद्दा पुरपक्ष हुँदाको तलब भत्ता : कुनै अभियोग लागी हरिसतमा रहेको वा नलिम्बन भएको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिको हकमा तोकिएको अधिकृतले दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) को कार्यान्वयनको लागि मुद्दा कनिरा नलागेसम्म नजिको तलब भत्ता रोकका राख्न नरिदेशन दिन सक्नेछ । १२६. कटौतीको हद : बर्खासीको सजाय भएकोमा बाहेक दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ), (च), (छ) र (ज) सम्ममा लेखिएका कुराहरुबाट तलब भत्तामा हुने कटौती सम्बन्धति व्यक्तिले पाउने कुनै पनिमहनिाको तलब भत्ताको आधाभन्दा बढी हुने छैन । १२७. सञ्चयकोष, नवित्तभरण बाहेक अरू रकमबाट कट्टा हुने : यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको तलब भत्ताबाट कट्टा हुने जति रकम असुल उपर गर्ने कुनै अर्को तरकिमा प्रतिकूल प्रभाव नपारी सञ्चयकोष र नवित्तभरणबाट बाहेक सो व्यक्तिले पाउने अरू रकमबाट कट्टा हुन सक्नेछ । १२८. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरनि : यस ऐन बमोजमि अदालती कारबाही गर्दा लागेको जरिवाना असुल उपर गर्न सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्निछ ।

त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीले प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सम्बन्धति विभागमा पठाउनु पर्नेछ । १२९. चाल चलन बारे जाँचबुझ हुँदासम्म युद्धबन्दीको तलब भत्ता : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तियुद्धबन्दी हुँदा वा शत्रुको कब्जामा भएको बखत यो ऐन वा अरू ऐन अन्तर्गत चाल चलन बारे जाँचबुझ गर्नु पर्दा प्रधान सेनापति वा नजिबाट अधिकार प्राप्त कुनै अधिकृतले त्यस्तो जाँचबुझको परिणाम थाहा नहुँदासम्म नजिको पूरै वा आंशकि तलब भत्ता रोकने आदेश दिन सक्नेछ । १३०. कटौतीहरू माफी दिन : यस ऐनबमोजमि तलब भत्तामा हुने कटौती तोकिए बमोजमिको मात्रामा माफी दिन सक्निछ । १३१. माफी भएको कटौतीबाट युद्धबन्दीको आश्रतिहरूको व्यवस्था : (१) युद्धबन्दी भएका यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिको तलब भत्ता दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि जफत भएको तर दफा १३० बमोजमि माफी भएको रहेछ भने तोकिएको अधिकारीहरूले त्यस्ता व्यक्तिका आश्रतिहरूलाई सो तलब भत्तामध्यबाट रासन र अरू आवश्यक कुराको व्यवस्था मलाई दनि पर्नेछ । त्यस्तो व्यवस्था मलाईएकोमा बाँकी रहने रकम मात्र माफी भएको माननिछ । (२) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तियुद्धबन्दी भएको रहेछ वा जङ्गी कारबाहीमा हराएको रहेछ भने तोकिए बमोजमि नजिको तलब भत्ताबाट नजिका आश्रतिहरूको नमितित्त उपयुक्त रासन र अन्य कुराको व्यवस्था मलाईनेछ । १३२. नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा सजायको कार्यान्वयन : (१) यस ऐन बमोजमि सजाय पाएको व्यक्तिले नेपाल राज्य बाहिर रहेको अवस्थामा नजि रहेको मुलुकमा वा नेपाल ल्याई सजायको कार्यान्वयन गर्न सक्निछ । (२) नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्तिले नेपाल राज्य बाहिर बसेको समयमा सेवाबाट मुक्त हुने भएमा वा मुक्त भए पछि निजिलाई नेपाल झिकाउन सक्निछ । परिच्छेद-१४ । विविधि । १३३. हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको नयिन्त्रण तथा जमिमेवारी : (१) नेपाल सरकारले तोकिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको नयिन्त्रणको जमिमा प्रधान सेनापतिमा रहनेछ । (२) नेपाली सेनाका लागि हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री खरदि गर्न आवश्यक परेमा प्रधान सेनापतिले त्यसको पुष्ट्याइँ सहतिको विवरण रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा नीतगित नरिणयका लागि भन्तरपरिषद्मा सफिरसि गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) प्रधान सेनापतिले आफ्नो जमिमामा रहेको नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री प्रचलति कानून तथा नेपाल सरकारले दिएको नरिदेशन बमोजमि आफ्नो नयिन्त्रण तथा जमिमेवारीमा नेपाली सेनाको कुनै अङ्गलाई उपलब्ध गराउने आदेश दिन सक्नेछ । (४) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री नेपाल सरकारको स्वीकृतलाई नेपाली सेनाका अङ्ग बाहेक अन्य नकियालाई हस्तान्तरण गर्न वा बालगरीमा दिन सक्नेछ ।

(५) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको अद्यावधकि विवरण प्रत्येक ६/६ महनिामा रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र सो बाहेक रक्षा मन्त्रालयले माग गरेको समयमा त्यसको अद्यावधकि विवरण पेश गर्ने कर्तव्य प्रधान सेनापतिको हुनेछ । (६) सेनाको काम र तालमिको लागि खर्च भएको हातहतियार खरखजाना मनिहा दिन अधिकार प्रधान सेनापतिलाई हुनेछ र सो बाहेक अन्य काममा खर्च भएको हातहतियार

तथा खरखजाना मनिहा दनि अधिकार रक्षा मन्त्रालयलाई हुनेछ । १३४. प्रधान सेनापतिको पारश्रमिक तथा सुवधि : (१) प्रधान सेनापतिको मासिक पारश्रमिक नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले प्रधान सेनापतिको मासिक पारश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चयकोष कट्टा गरी सो कट्टा रकममा शत प्रतिशत थप गरी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) काठमाडौं उपत्यकाभित्र उपयुक्त घर नहुने प्रधान सेनापतिलाई आवासका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट उपयुक्त घरको वन्दोवस्त हुनेछ । (४) प्रधान सेनापतिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ । (५) प्रधान सेनापतिले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनाको नवित्तभरण सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार नवित्तभरण पाउनेछ । (६) प्रधान सेनापतिको एकाघर सँगको परिवारलाई देहाय बमोजमिको पारिवारिक नवित्तभरण दिइनेछ :- । (क) प्रधान सेनापति आफ्नो पदमा छँदै मृत्यु भएमा नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको एकमुष्ट रकम, । (ख) उपदफा (५) बमोजमि नवित्तभरण पाउन थालेको नौ वर्ष नपुग्दै नजिको मृत्यु भएमा नौ वर्ष पुग्नु जति अवधि बाँकी रहन्छ त्यति अवधिसम्म सोही बमोजमिको रकम । (७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कायम मुकायम प्रधान सेनापति भई कार्यभार सम्हालेको अवधिको नवित्तभरण वा पारिवारिक नवित्तभरण दिइने छैन । (८) प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष पूरा पारश्रमिक सहित देहाय बमोजमिको वदि पाउनेछ :- । (क) भैरवा आउने वदि बीस दिन, । (ख) घर वदि पैतालीस दिन, । (ग) बरिमी वदि पन्ध्र दिन । (९) भैरवा आउने वदि सोही वर्ष उपयोग नभएमा अर्को वर्ष सञ्चति हुने छैन । घर वदि अधिकतम पैतालीस दिनसम्म र बरिमी वदि सेवा अवधिभरको सञ्चति रहनेछ । प्रधान सेनापतिले अवकाश प्राप्त गर्दा सञ्चति रहेको घर वदि र बरिमी वदि बापतको रकम प्राप्त गर्नेछ । (१०) प्रधान सेनापतिले भैरवा आउने वदि आफै लिन सक्नेछ र घर वदि तथा बरिमी वदि रक्षामन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (११) नेपाल सरकारले वदि भुक्तान नहुँदै प्रधान सेनापतिलाई काममा फर्ति बोलाउन सक्नेछ । १३५. जङ्गी कारबाहीमा लागेको घोषणा : नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जुनसुकै व्यक्ती वा व्यक्तीहरूको बललाई जहाँसुकै काम गरिरहेको भए तापनि वा अरू कुनै ऐन लागू भैरहेको भए तापनि जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

१३५क. उपयोग गर्न सकिने: नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा समेत उपयोग गर्न सकिनेछ । १३६. सैनिकी कारागार : नेपाल सरकारले आफ्नो अधिनमा रहेको मानवोचित भौतिक सुविधाहरू भएको कुनै घर वा घरको कुनै भागलाई सैनिकी अदालतबाट कैद सजाय पाएका व्यक्तीलाई थुनामा राख्नको निमित्त सैनिकी कारागार भनी तोक्न सक्नेछ । १३७. कुनै बलमा यस ऐनको प्रयोग : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास कामको निमित्त छुट्टै बल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशित सूचनामा त्यसरी गठित बललाई नेपाल सरकारले यस ऐनका सबै वा केही दफाहरू रूपान्तर गरी वा नगरी लागू गर्न वा कुनै दफालाई केही समयसम्मको निमित्त स्थगन गर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा आवश्यक शर्त समेत तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको व्यवस्था दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिका व्यक्तीहरूको हकमा समेत लागू गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको बलमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत विभिन्न दर्जाका सैनिकिलाई समेत खटाउन सक्नेछ । १३८. विशेष अवस्थामा अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकृतहरू : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तीहरूले नेपाली सेनाको कुनै एकाइमा रहने संख्याभन्दा बढी संख्या भएको कुनै सैनिकी सङ्गठनका कमाण्डिङ्ग अधिकृतको अधीन काम गरिरहेको बखत त्यस्तो व्यक्तीहरू उपर कमाण्डिङ्ग अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारले यो ऐन अन्तर्गत सेना, चमू, पृतना तथा बाहिनीको अधिकृतलाई निमित्त मुकरर गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजमि मुकरर गर्दा यस ऐन अन्तर्गत सबै वा केही अधिकार, सीमा, अपवाद र शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । १३९. श्रेणी विभाजन तथा समावेश : (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दफा ३ बमोजमिको कुनै व्यक्ती वा व्यक्तीहरूको बललाई अधिकृत, पदकि वा बलिलादार श्रेणीमा विभाजन गर्न र कुनै व्यक्तीलाई त्यसरी विभाजित श्रेणीमा समावेश गर्न र पहिले श्रेणीमा विभाजित भएकोमा बदर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्ती अधिकृत, पदकि वा बलिलादार श्रेणीमा विभाजन नगरिएको भए नजि बलिलादार भन्दा मुनिको मानिनेछ । १४०. जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ती समेत संलग्न भएको कुनै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतविदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजमि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था सोही ऐनमा लेखिए बमोजमि हुनेछ । १४१. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रधान सेनापति तथा मातहतका निकाय वा अधिकारी वा अन्य सरकारी निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले विशेष परिस्थितिमा प्रचलित कानून बमोजमि आफू वा कुनै निकाय वा अधिकारीमा नहिति अख्तियार आवश्यकता अनुसार प्रधान सेनापति नजि मातहतका एकाइलाई सुम्पन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि सुम्पिएको अख्तियार सुम्पिएको अवस्थामा नेपाल सरकार वा सम्बद्ध निकाय वा अधिकारी आफैले प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (४) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि प्रधान सेनापतिले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो उत्तरदायित्वमा मातहतका निकाय वा

अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १४२. नरिदेशन दनि सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रधान सेनापतिलाई आवश्यकता अनुसार नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको नरिदेशन कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु प्रधान सेनापतिको कर्तव्य हुनेछ । १४३. नयिम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली सेना सम्बन्धी देहायका वषियहरूमा नयिमहरू बनाउन सक्नेछ :- । (क) नयिकृति, वदि, बढुवा, दर्जा घटाउने, अवकाश, बर्खास्त तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी वषियमा, । (ख) उन्मुक्तिरे सुवधि सम्बन्धी वषियमा, । (ग) कल्याणकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी वषियमा, । (घ) कसुरको अनुसन्धान, तहककित, अभयुक्तलाई हरिसतमा राख्ने र मुद्दा दायर सम्बन्धी वषियमा, । (ङ) सैनिकि अदालतको गठन, वधितन, स्थगन, चालू गर्ने, अधिकार क्षेत्र, कार्यवधि, मुद्दा सदर गर्ने र दोहोर्याउने, ठहर वा सजाय कार्यान्वयन सम्बन्धी वषियमा, । (च) रणभूमिसजायको कसिमि नरिधारण सम्बन्धी वषियमा, । (छ) कोर्ट अफ इन्क्वायरीको गठन, कार्यवधि, त्यस्तो कोर्टले शपथ गराउने तरकि र साक्षी प्रमाणको अभिलेख सम्बन्धी वषियमा, । (ज) आश्रति व्यक्तिलाई सहायताको बन्दोवस्त र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी वषियमा, । (झ) वेकम्मा वा वेचल्तीको सामानहरू मनिहा र रद्दी सम्बन्धी वषियमा, । (ञ) भगुवाको तलब, भत्ता र अरू रकमको व्यवस्था सम्बन्धी वषियमा, । (ट) सैनिकि कारागारहरूको प्रशासन, रेखदेख, व्यवस्थापन र कारागार अधिकृतको सेवाका शर्त सम्बन्धी वषियमा, । (ठ) कैदीहरूको सुरक्षा, अनुशासन, वषिष परशिरम, उनीहरूलाई काममा लगाउने, कसुर बापत सजाय र सजाय माफी सम्बन्धी वषियमा, । (ड) हातहतयियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको अरन, खटन पटन, हस्तेवारी दनि, मनिहा र रद्दी सम्बन्धी वषियमा, । (ढ) इन्टेलजिन्स काममा खर्च भएको रकम, रभिल्भडि फण्डबाट खर्च भएको रकम तथा भैपरिआउने कामको लागि भएको खर्च रकम मनिहा सम्बन्धी वषियमा, । (ण) मनोरञ्जन अनुदान सम्बन्धी वषियमा, । (त) भगुवा उपर कारबाही सम्बन्धी वषियमा, । (थ) सैनिकि अस्पतालको व्यवस्था सम्बन्धी वषियमा, । (द) सैनिकि चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी वषियमा, । (ध) प्राड वविक नयिकृति सम्बन्धी वषियमा, । (न) हवाई परविहन तथा वमिान संभार समूह सम्बन्धी वषियमा, । (प) प्यारासूट फोल्डर महलिा सम्बन्धी वषियमा, । (फ) रक्षा आर्थिकि कार्यवधितथा दैनिकि तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी वषियमा, । (ब) उपदान, नवृत्तभरण र अन्य सुवधि सम्बन्धी वषियमा, । (भ) अल्प सेवा सम्बन्धी वषियमा, । (म) सैनिकि उपचारकिा सम्बन्धी वषियमा, । (य) लेखा समूह सम्बन्धी वषियमा, ।

(२) सैनिकि प्रहरी सम्बन्धी वषियमा, । (ल) सैनिकि प्रावधिकि सम्बन्धी वषियमा, । (व) भूतपूर्व सैनिकि नयिकृति सम्बन्धी वषियमा । १४४. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएकाछन् :- । (क) सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन, २०१५ । (ख) सैनिकि ऐन, २०१६ । (ग) प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन, २०२६ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाली सेनामा बहाल रहेका सबै दर्जाका व्यक्तियस ऐन बमोजमि नेपाली सेनाको तत् तत् पद तथा दर्जामा कायम रहेको माननिछ र नजिहरू सेना सम्बन्धी प्रचलति कानूनले तोकेको अवधिसिम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजमिका ऐन बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ । १४५. रूपान्तर : प्रचलति कानूनमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएकोछ :- । (क) "शाही नेपाली सेना" को सट्टा "नेपाली सेना" । (ख) "श्री ५ को सशस्त्र सेना" को सट्टा "नेपाली सेना" । अनुसूची-१ । (दफा ७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धति) । सेनामा रहने पदहरू । (क) महारथी । (ख) रथी । (ग) उपरथी । (घ) सहायक रथी । (ङ) महासेनानी । (च) प्रमुख सेनानी । (छ) सेनानी । (ज) सहसेनानी । (झ) उपसेनानी । (ञ) सहायक सेनानी । (ट) प्रमुख सुवेदार । (ठ) सुवेदार । (ड) जमदार । (ढ) हुद्दा । (ण) अमलदार । (त) प्यूठ । (थ) सपिाही । (द) फलोअर्स । अनुसूची-२ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । (दफा ९ को उपदफा (२) र दफा १६ सँग सम्बन्धति) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनषिठापूर्वक प्रतजिजा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लनिछु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । नेपालको संवधानिा प्रतिपूर्ण वफादार रहँदै पदको कामकाज प्रचलति कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चतिाई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलिामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै कसिमिबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मतिि : । हस्ताक्षर । अनुसूची-३ । (दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धति) । नेपाली सेनामा कार्यरत व्यक्तहरूको उमेरको हद । साधारणतरफ : । (क) महारथी ६१ वर्ष । (ख) रथी ५८ वर्ष । (ग) उपरथी ५७ वर्ष । (घ) सहायक रथी ५६ वर्ष । (ङ) महासेनानी ५६ वर्ष । (च) प्रमुख सेनानी ५४ वर्ष । (छ) सेनानी ५३ वर्ष । (ज) सहसेनानी ५२ वर्ष । (झ) उपसेनानी ५१ वर्ष । (ञ) सहायक सेनानी ५० वर्ष । प्रावधिकितरफ : । (क) उपरथी ५८ वर्ष । (ख) सहायक रथी ५८ वर्ष । (ग) महासेनानी ५७ वर्ष । (घ) प्रमुख सेनानी ५६ वर्ष । (ङ) सहायक सेनानीदेखि सेनानीसम्म ५५ वर्ष । अनुसूची-४ । (दफा १७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको पदावधि । साधारणतरफ : । (क) रथी २ वर्ष । (ख) उपरथी ३ वर्ष । (ग) सहायक रथी ४ वर्ष । (घ) महासेनानी ५ वर्ष । (ङ) प्रमुख सेनानी ५ वर्ष । (च) सेनानी (अधिकृत सेवाको कुल अवधि) २० वर्ष । प्रावधिकितरफ : ।